concentrix

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CONCENTRIX CRM COLOMBIA S.A.S

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo (el "Reglamento") suscrito por **CONCENTRIX CRM COLOMBIA S.A.S** (en adelante la "Empresa" o la "Compañía"), entidad legalmente constituida, con domicilio principal en el municipio de Bello, Antioquia, carrera 50 número 38 a 185. A sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa y los trabajadores, en su sede principal, como en todas las sucursales, oficinas y sedes que tenga habilitadas. Este Reglamento hace parte integral de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

De igual forma, este Reglamento será aplicado en la Empresa, en todas sus sedes, oficinas y demás dependencias actuales y las que posteriormente se instalen en esa ciudad, o en otra cualesquiera que llegare a establecer en el futuro.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. Quien aspire a tener un empleo en **LA EMPRESA**, debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida con información completa de datos personales, educación, experiencia laboral y referencias profesionales y personales, que se puedan verificar.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería
3. Fotocopia de los diplomas de los estudios realizados.
4. Formulario de aplicante debidamente diligenciado.
5. Información certificada respecto a la EPS y fondo de pensiones a los cuales se encuentra o quiere ser afiliado.
6. Examen médico de ingreso que certifica la idoneidad del candidato para desempeñar sus funciones en **LA EMPRESA**.
7. Certificación bancaria no mayor a 30 días de expedida.
8. Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de estos, el defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
9. Los ciudadanos extranjeros deberán cumplir, además de todos los literales antes mencionados, con todos los requisitos exigidos por las leyes de extranjería vigentes en Colombia.
10. Tarjeta profesional en caso de profesiones reguladas

PARÁGRAFO 1º. - Las declaraciones hechas en la hoja de vida por el aspirante a un empleo en **LA EMPRESA**, se presumen ciertas y se tendrá como engaño a **LA EMPRESA** cualquier inexactitud, inconsistencia o alteración, modificación o falsificación, de los datos y los certificados exigidos. Cualquier información falsa, o contraria a la realidad, en la solicitud o cualquier alteración o falsificación de los certificados aportados da lugar a terminar el contrato de trabajo por justa causa comprobada por parte de la Empresa, en el caso de que el contrato ya se hubiere celebrado.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

PARÁGRAFO 2º. – LA EMPRESA podrá solicitar además de los documentos mencionados en el Reglamento, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante. Sin embargo, no exigirá a los aspirantes datos o certificaciones prohibidos expresamente por la ley, entre otros: la libreta militar (Decreto 2150 de 1995, artículo 111), el examen de VIH SIDA (Decreto 559 de 1991, artículo 22), o la prueba de embarazo. Esta última se podrá solicitar únicamente, cuando se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Resolución No. 003941 de 1994 expedida por el Ministerio de Protección Social, Convenio 111 de la O.I.T., Constitución Política, artículo 43). La Empresa tampoco podrá exigir la inclusión en formatos de solicitud de empleo, "… datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos, la religión que profesa o el partido político al cual pertenezcan…" (Ley 13 de 1972, artículo 1°).

PARÁGRAFO 3º. Salvo disposición legal en contrario, la Empresa tiene el derecho exclusivo de contratar personal de acuerdo con sus necesidades. La aceptación o no del trabajador queda sujeta únicamente a la decisión de quienes están a cargo de la selección.

PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 3. LA EMPRESA, una vez admitido el aspirante, podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de **LA EMPRESA**, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 4. El período de prueba se estipulará por escrito para su validez y para que se surtan los efectos legales que su estipulación conlleva y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Artículo 77, numeral 1 del C.S.T).

ARTÍCULO 5. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre **LA EMPRESA** y el trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.

ARTÍCULO 6. Durante el período de prueba el contrato de trabajo puede darse por terminado unilateralmente, en cualquier momento, por cualquiera de las partes, sin previo aviso, y sin derecho al pago de indemnización alguna. Expirado el período de prueba, si el trabajador continuare al servicio de **LA EMPRESA**, con consentimiento expreso o tácito, por ese sólo hecho, los servicios prestados por el trabajador a **LA EMPRESA** se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba tienen derecho a todas las prestaciones sociales.

PARÁGRAFO. Si no fuere posible la notificación personal de la terminación del contrato de trabajo en el período de prueba, se le enviará al trabajador la carta de terminación a la dirección de correo electrónico registrada como personal y proporcionado para efectos de notificaciones internas. En caso de no haber suministrado dirección electrónica, se procederá a notificar al domicilio o residencia que reporta la hoja de vida del trabajador.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO III
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 7. Son trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen de labores de corta duración, no mayores de un mes, de índole distinta a las actividades normales de **LA EMPRESA**. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al pago del descanso remunerado en dominicales y festivos. y demás días en que es legalmente obligatorio y todas las demás prestaciones de ley (Artículo 6 del C.S.T)

CAPÍTULO IV
JORNADAS Y HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 8. La jornada ordinaria de trabajo en **LA EMPRESA** es la máxima legal, salvo las excepciones previstas por la ley. Sin embargo, y de acuerdo con las necesidades del servicio, **LA EMPRESA** podrá fijar diferentes horarios para ciertos cargos, haciendo una distribución técnica de la jornada y adecuando el horario, todo con sujeción a las normas sustantivas que regulan la jornada de trabajo, y en especial, atendiendo a la reducción gradual progresiva de la jornada laboral de acuerdo con la Ley 2101 de 2021 que culminará en el año 2026, la Ley 2466 de 2025 y demás normas que la adicionen, regulen, modifiquen o complementen.

Con base en la Ley 2101 de 2021, a partir del 15 de julio de 2023, la Empresa implementó una reducción gradual y progresiva de la jornada laboral estipulada, tal como se indica a continuación:

Fecha	Reducción de tiempo (por hora)	Jornada máxima legal (horas máximas por semana)
15 de julio de 2023	1	47
15 de julio de 2024	1	46
15 de julio de 2025	2	44
15 de julio de 2026	2	42

La jornada de trabajo se aplicará de manera diferenciada en atención a las siguientes calidades:

- Personal administrativo
- Personal operativo: agentes de contact center y staff

Para efectos de esta clasificación, se entenderá como personal de STAFF al que integre todas las áreas de soporte directo a las operaciones y cada línea de negocio, incluyendo, pero sin limitarse a Calidad (QA), Formación (training), Workforce Management (WFM), entre otras.

A. Personal Administrativo – Jornada ordinaria. El personal administrativo prestará sus servicios en los siguientes horarios, pudiendo distribuir su jornada ordinaria en estos límites:

- Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm
- Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Se precisa que el Personal Administrativo tendrá una jornada que podrá ser distribuida en cinco (5) o seis (6) días a la semana, de acuerdo con las necesidades del servicio y respetando en todos los casos el espacio de una (1) hora diaria como descanso que divida los dos bloques de la jornada, espacio de tiempo que no hace parte de la jornada de trabajo. Para todos los efectos

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

legales, el sábado se entenderá como un día laboralmente hábil y podrá ajustarse la jornada semanal si así es requerido por La Empresa.

B. Personal operativo: agentes de contact center y STAFF: turnos rotativos de lunes a domingo

Para la ejecución de las labores, **LA EMPRESA** establecerá diferentes turnos rotativos de trabajo de acuerdo con los requerimientos de **LA EMPRESA**, las necesidades operativas, del servicio y de los clientes de ésta, cuando se trate de labores que por la razón misma de su naturaleza necesitan ser atendidas con o sin solución de continuidad. Dichos turnos serán informados de manera oportuna a los trabajadores. En todo caso se respetarán los límites establecidos para la jornada máxima ordinaria o la jornada flexible de trabajo.

Para efectos de este Reglamento, el personal operativo prestará sus servicios conforme al siguiente sistema de turnos, los cuales podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades operativas y del servicio:

1. Turno de 00:00 a 8:00
2. Turno de 00:30 a 8:30
3. Turno de 1:00 a 9:00
4. Turno de 1:30 a 9:30
5. Turno de 2:00 a 10:00
6. Turno de 2:30 a 10:30
7. Turno de 3:00 a 11:00
8. Turno de 3:30 a 11:30
9. Turno de 4:00 a 12:00
10. Turno de 4:30 a 12:30
11. Turno de 5:00 a 13:00
12. Turno de 5:30 a 13:30
13. Turno de 6:00 a 14:00
14. Turno de 6:30 a 14:30
15. Turno de 7:00 a 15:00
16. Turno de 7:30 a 15:30
17. Turno de 8:00 a 16:00
18. Turno de 8:30 a 16:30
19. Turno de 9:00 a 17:00
20. Turno de 9:30 a 17:30
21. Turno de 10:00 a 18:00
22. Turno de 10:30 a 18:30
23. Turno de 11:00 a 19:00
24. Turno de 11:30 a 19:30
25. Turno de 12:00 a 20:00
26. Turno de 12:30 a 20:30
27. Turno de 13:00 a 21:00
28. Turno de 13:30 a 21:30
29. Turno de 14:00 a 22:00
30. Turno de 14:30 a 22:30
31. Turno de 15:00 a 23:00
32. Turno de 15:30 a 23:30
33. Turno de 16:00 a 00:00

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Dentro de los anteriores turnos, los trabajadores tendrán un tiempo de descanso no inferior a treinta (30) minutos, en cumplimiento de lo expresado en el parágrafo segundo del presente artículo.

De acuerdo con la Ley 2466 de 2025, la jornada máxima ordinaria será de ocho (8) horas diarias. No obstante, se permite la distribución en cinco (5) días a la semana, mediante la jornada flexible de trabajo o la ampliación que es legalmente posible para permitir el descanso completo del día sábado. Estos aspectos se abordarán en los parágrafos siguientes y requerirán acuerdo expreso entre las partes.

PARÁGRAFO 1º. - Para quienes laboren en día de descanso obligatorio habitual y/o festivos se les reconocerán los recargos que les correspondan en la forma establecida en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 2º.– Cuando la Empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren la jornada máxima legal, éstos tendrán derecho a que cincuenta minutos de dicha jornada, por cuenta de la Empresa, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, pudiendo en todo caso acumularse tales horas para ser disfrutadas posteriormente. Esta disposición y las obligaciones que aquí se regulan se adaptarán proporcionalmente según lo estipulado en la Ley 2101 de 2021, y demás normas que la adicionen, regulen, modifiquen o complemente. Una vez la jornada máxima legal de trabajo sea de 42 horas a la semana, esta obligación ya no será exigible.

PARÁGRAFO 3º. - Las horas de trabajo diarias estarán divididas en dos (2) secciones con lapsos de descanso que se adapten a la naturaleza de la labor que desempeñe el trabajador y sus necesidades. El tiempo de descanso no se computa dentro de la jornada ni para efectos de remuneración.

PARÁGRAFO 4º. – En algunas áreas de la Empresa, se podrá ampliar la jornada hasta por dos horas con relación a la jornada máxima legal, de mutuo acuerdo, sin que ello genere tiempo suplementario a fin de que los empleados puedan gozar de un descanso total el sábado. Esta ampliación no constituirá trabajo suplementario o de horas extras. Esta jornada se adaptará proporcionalmente según lo estipulado en la Ley 2101 de 2021.

PARÁGRAFO 5º. – La jornada de trabajo inicia en el sitio de trabajo o de la labor fijado por sus superiores jerárquicos y no en otro lugar o sitio dentro de las instalaciones de **LA EMPRESA**.

PARÁGRAFO 6º. – Los trabajadores que realicen turnos de trabajo podrán ser rotados periódicamente y/o de acuerdo con las necesidades operativas y/o administrativas de **LA COMPAÑÍA** para lo cual se les deberá informar dentro de la jornada de trabajo del día inmediatamente anterior al cambio, sin que se entienda como una desmejora de las condiciones laborales del trabajador.

PARÁGRAFO 7º. – Cuando por motivos de fuerza mayor se determine la suspensión del trabajo por un tiempo mayor a 2 horas y como consecuencia de ellos no sea posible cumplir con el horario establecido, se cumplirá la jornada en un horario diferente, sin que el servicio prestado en tales horas constituya trabajo suplementario, ni implique el pago de recargos. Se entiende fuerza mayor como imprevistos imposibles de resistir como es el caso de los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos o eventos sorpresivos de la naturaleza.

PARAGRAFO 8º. – Los trabajadores que desempeñen labores de dirección, confianza y manejo, o que ejecuten actividades discontinuas o intermitentes o de simple vigilancia cuando residan en el sitio de trabajo, deberán trabajar todas las horas que fueren necesarias para el debido

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

cumplimiento de sus obligaciones, y en consecuencia están excluidos de la jornada ordinaria de trabajo y en todo caso de la máxima legal. En consecuencia, esta clase de trabajadores están obligados a laborar todo el tiempo necesario para la ejecución de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones.

El salario asignado a estos trabajadores incluye las funciones que deban cumplir durante el tiempo que exceda la jornada ordinaria o el tiempo requerido para cumplir a cabalidad con sus respectivas asignaciones. Por ello se presume que al momento de acordar el salario las partes han tenido en cuenta la naturaleza de sus funciones y por ende no podrá haber lugar a reclamaciones posteriores por este concepto.

ARTÍCULO 9. JORNADAS LABORALES ESPECIALES.

1. **JORNADAS DE 6 HORAS AL DÍA SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD.** LA **EMPRESA** y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a **LA EMPRESA** o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

   En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto por el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado.

   LA EMPRESA no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

2. **JORNADA POR TURNOS DE TRABAJO CUANDO LA LABOR NO EXIJA ACTIVIDAD CONTINUADA. LA EMPRESA** podrá ampliar la duración de la jornada ordinaria de trabajo cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, siempre que el promedio de horas de trabajo calculado en un período de tres (3) semanas no pase del límite diario y semanal máximo establecido por la ley. (Artículo 165 Código Sustantivo del Trabajo). Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extra y se adaptará gradualmente según lo estipulado en la Ley 2101 de 2021 y en el presente artículo.

3. **JORNADA FLEXIBLE. LA EMPRESA** y **EL TRABAJADOR** podrán acordar que la jornada máxima legal de trabajo se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá o no coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio equivalente a la jornada ordinaria máxima semanal.

   En virtud de lo anterior, y por tratarse de una jornada flexible, las Partes podrán acordar de manera expresa, que el día de descanso remunerado, para todos los efectos legales, sea un día diferente al domingo.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

4. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto.

5. La duración máxima de la jornada laboral de los menores de edad autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas:

   - Los menores de edad entre los quince (15) y los diecisiete (17) años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana.
   - Los menores de edad, mayores de diecisiete (17) años, solo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana.

PARÁGRAFO. Todas las anteriores disposiciones se entenderán ajustadas a la reducción gradual progresiva de la jornada laboral de acuerdo con la Ley 2101 de 2021, y demás normas que la adicionen, regulen, modifiquen o complementen.

ARTÍCULO 10. Se encuentra expresamente prohibido laborar horas extras o trabajo suplementario, sin autorización previa, expresa y escrita por parte de la Compañía.

CAPÍTULO V
TRABAJO SUPLEMENTARIO Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 11. Trabajo ordinario diurno y nocturno.

- Trabajo ordinario diurno es el que se realiza entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las nueve de la noche (09:00p.m.).
- Trabajo ordinario nocturno es el comprendido entre las nueve de la noche (09:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00a.m.)

PARÁGRAFO 1°. – En virtud de la Ley 2366 de 2025, a partir del 25 de diciembre de 2025 la jornada diurna y nocturna será modificada de la siguiente manera:

1. Trabajo diurno es el realizado entre las 6:00 am y las 7:00 pm.
2. Trabajo nocturno es realizado entre las 7:00pm y las 6:00 am.

PARÁGRAFO 2°. - La presente disposición se entenderá ajustada a las disposiciones vigentes en la normatividad laboral vigente en Colombia, que regulen el horario para ejecutar trabajo ordinario y trabajo nocturno.

ARTÍCULO 12. El Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la jornada máxima legal.

ARTÍCULO 13. El trabajo suplementario o de horas extras sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, a excepción del sector de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentarios, y el sector salud, conforme a la normatividad vigente. En virtud del parágrafo del artículo 12 de la Ley 2466 de 2025 **no** se requerirá permiso del Ministerio de Trabajo para laborar horas extras.

PARÁGRAFO 1°. - LA EMPRESA llevará un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

PARÁGRAFO 2º. - El número de horas de trabajo señalado en el artículo 13 anterior, podrá ser elevado por orden de **LA EMPRESA** por razón de fuerza mayor, caso fortuito de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajo de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de **LA EMPRESA**; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra perturbación grave. (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 163). **LA EMPRESA** debe llevar un registro en el cual deje constancia de las horas extraordinarias trabajadas a fin de proceder a su pago.

ARTÍCULO 14. Tasas y Liquidación de Recargos.

- El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20, literal c) de la Ley 50 de 1990
- El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
- El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
- Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún otro.

PARÁGRAFO 1º. - La presente disposición se entenderá ajustada a las disposiciones vigentes en la normatividad laboral en Colombia, que regulen las tasas de liquidación de recargos.

PARÁGRAFO 2º. - LA EMPRESA podrá implementar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

PARÁGRAFO 3º. La Empresa llevará un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas.

ARTÍCULO 15. LA EMPRESA sólo remunerará el trabajo suplementario o de horas extras, cuando haya sido ejecutado por expresa autorización escrita del superior jerárquico o jefe inmediato de **LA EMPRESA**, de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el artículo 13 de este Reglamento.

CAPÍTULO VI

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 16. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral.

1. Todo trabajador de **LA EMPRESA** tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1° de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1° de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

2. El descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes siguiente.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá con relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior.

PARÁGRAFO 1°. - Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso obligatorio en proporción al tiempo laborado.

ARTÍCULO 17. El trabajo en día de descanso obligatorio y festivos se remunerará con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

La implementación del pago del recargo referido será progresiva, de la siguiente manera:

i. A partir del 1° de julio de 2025 el trabajo en domingos y festivos se remunerará con un recargo del ochenta por ciento (80%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

ii. A partir del 1° de julio de 2026 este recargo de incrementará al noventa por ciento (90%).

iii. A partir del 1° de julio de 2027 se dará plena aplicación a las Ley 2466 de 2025, incrementando este recargo al cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

1. Si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado, el trabajador solo tendrá derecho, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
2. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990, modificado a su vez, por el artículo 51, de la Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 18. Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso remunerado obligatorio sea distinto al domingo. En caso de que las partes no lo hagan expreso en el contrato, otrosí al contrato o cualquier otro documento o medio escrito, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo. (Artículo 14 de la Ley 2466 de 2025). Para todos los efectos, cuando este Reglamento haga referencia a “dominical”, se entenderá que trata de “día de descanso obligatorio”.

PARÁGRAFO 1°. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en día de descanso obligatorio, la Empresa debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del descanso remunerado obligatorio. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (Código Sustantivo de Trabajo, artículo 185).

PARÁGRAFO 2°. - Se considera trabajo dominical habitual cuando el trabajador labore tres o más días de descanso obligatorio dentro de un mismo mes, mientras que se entiende como trabajo dominical ocasional cuando se trabaja hasta dos días de descanso obligatorio en un mes calendario.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 19. El descanso en los días de descanso obligatorio y los demás días expresados en el artículo 16 de este Reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 modificado por el artículo 51 de la Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 20. El trabajador que ocasionalmente labore en días de descanso obligatorio tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, o retribución en dinero de acuerdo con las normas laborales vigentes, a su elección.

El trabajador que labore habitualmente los días de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero que, con los recargos legales correspondientes, deberá recibir.

ARTÍCULO 21. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 de 1983, **LA EMPRESA** suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación en otro día hábil o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

CAPÍTULO VII

VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 22. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Artículo 186, numeral 1, C.S.T.).

La época de vacaciones debe ser señalada por la Empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La Empresa tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederá las vacaciones, pudiendo o no acceder a las solicitudes previas que los empleados hayan realizado. (Artículo 187 C.S.T.).

ARTÍCULO 23. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

PARÁGRAFO 1°. En el evento en que el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de sus vacaciones causadas, los días de vacaciones no disfrutadas serán compensados en dinero por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año.
PARÁGRAFO 2°. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador.

ARTÍCULO 24. En todo caso, el trabajador gozará anualmente de por lo menos seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los cuales no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, o extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares (Artículo 190 C.S.T.).

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 25. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden.

ARTÍCULO 26. LA EMPRESA llevará un registro de vacaciones en las plataformas electrónicas de las que disponga en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas.

PARÁGRAFO. - El trabajador debe reincorporarse al trabajo al día siguiente de aquel en que terminen las vacaciones. En contratos a término fijo con una duración inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de las vacaciones en proporción al tiempo trabajado, cualquiera que éste sea

CAPÍTULO VIII

LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 27. PERMISOS NO REMUNERADOS. Por motivos plenamente justificados, la Empresa podrá conceder permisos o licencias sin remuneración a los trabajadores que los soliciten, para no asistir al trabajo o para ausentarse de él, pero sólo por el tiempo que a juicio de la Empresa sea necesario en cada caso.

ARTÍCULO 28. PERMISOS REMUNERADOS. LA EMPRESA concederá a sus trabajadores los permisos remunerados necesarios para (i) el ejercicio del derecho al sufragio, (ii) para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, (iii) en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, (iv) para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, (v) para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas con el certificado correspondiente, (vi) para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo, (vii) para atender citaciones judiciales, administrativas y legales o (viii) para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad a la Empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudique el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a lo establecido en la política para licencias y permisos y/o cualquier otro procedimiento que defina la Empresa para estos fines, haciendo énfasis en las siguientes condiciones:

1. En caso de asistencia al entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores, siempre y cuando ese número no sea tal que perjudique el funcionamiento de la Empresa.

2. En caso de grave calamidad doméstica, entendida como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias. Asimismo, cuando la calamidad doméstica haya sido debidamente comprobada, la Empresa dará un lapso razonable de permiso remunerado siempre que esta requiera la presencia y/o atención de parte del trabajador.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La Empresa, a través del área de Recursos Humanos podrá reconocer de uno (1) a tres (3) días de licencia remunerada, decisión que dependerá únicamente del análisis interno que realice la Empresa y de acuerdo con los soportes que entregue el Trabajador. Para estos efectos, la oportunidad del aviso y entrega de soportes deberá realizarse máximo a las setenta y dos (72) horas posteriores a la solicitud elevada.

De acuerdo con la situación que se presente, la Empresa analizará si el permiso solicitado puede o no enmarcarse en la concepción de calamidad doméstica, a través de un estudio objetivo de la situación.

3. En los demás casos (**sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación, presentación ante las cortes correspondientes, y el cumplimiento de otros deberes civiles**) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan y salvo casos de urgencia con no menos de dos (2) días hábiles de anticipación. El permiso podrá ser autorizado, pero sólo se tendrá como justificado cuando **EL TRABAJADOR** haga entrega de constancia de asistencia donde se indique fecha, hora de inicio y hora de finalización de la diligencia, en caso contrario, la ausencia total o parcial del **TRABAJADOR** se tomará como injustificada y se aplicarán las sanciones correspondientes.

4. **Licencia de Luto**: cinco (5) días hábiles en caso de fallecimiento de cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Para dicho efecto, es necesario que el trabajador presente documento expedido por la autoridad competente que certifique la defunción (registro civil de defunción) y aquellos que acreditan el parentesco en los grados antes mencionados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho.

5. **Permiso para asistir a citas médicas propias**: en concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025,respecto del permiso para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas, cuando se informe al empleador junto con certificado previo incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la Endometriosis incluido en la Ley 2338 de 2023 y salvo en los casos de urgencia debidamente comprobada, **EL TRABAJADOR** tendrá que presentar la solicitud a su jefe inmediato con mínimo **DOS (2)** días laborales de anticipación e igualmente debe ceñirse a lo dispuesto por **LA COMPAÑÍA** en sus políticas internas referentes a este tipo de permisos, sin perjuicio de lo siguiente:

a. Posterior a la aprobación para asistir al servicio médico e incluso en los casos de **URGENCIA**, **EL TRABAJADOR** deberá acreditar su asistencia en el plazo máximo de UN (1) día o veinticuatro (24) horas contadas a partir del permiso, a través de constancia expedida por médico adscrito a la EPS en la que se encuentre afiliado o la IPS adscrita a la red de la EPS en la que se encuentre afiliado y que haya prestado el servicio, dicho certificado debe especificar hora de inicio y terminación de la atención (consulta médica o atención en urgencias). De lo contrario, la ausencia parcial o total del trabajador se considerará injustificada, dicho tiempo no será remunerado y podrá dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias previo proceso de comprobación de la falta.
b. En caso de incapacidad médica por accidente o patología de origen laboral o común, **EL TRABAJADOR** está en la obligación de reportar la novedad a su jefe directo de manera inmediata y máximo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ocurrencia y deberá hacer llegar los soportes respectivos directamente o por medio de familiares, amigos o compañeros de trabajo cuando las circunstancias le impidan hacerlo personalmente tanto a su jefe inmediato como al área encargada de procesar la novedad dentro de las setenta y dos horas (72) o tres (3) días siguientes a su expedición

c. La Empresa únicamente aceptará y reconocerá las incapacidades médicas expedidas o avaladas por la entidad promotora de salud (EPS) a la que esté afiliado **EL TRABAJADOR** o que sean expedidas por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), según corresponda por el tipo de evento

d. En caso de que **EL TRABAJADOR** opte porque la incapacidad sea transcrita por **LA EMPRESA** y este proceso sea rechazado por la Entidad Promotora de Salud, no procederá el pago del auxilio de incapacidad. De igual forma, cuando la incapacidad entregada por **EL TRABAJADOR** para justificar su ausentismo presente aparentes inconsistencias, estas serán validadas con la Entidad Promotora de Salud y/o institución médica que las expida previo a su reconocimiento y pago, pudiendo incluso activar procesos de comprobación de faltas para aplicar sanciones disciplinarias por ausencia injustificada.

6. NACIMIENTO DE HIJO/A O ADOPCIÓN. En caso de nacimiento de un hijo/a o adopción, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de la respectiva licencia de maternidad o paternidad en los términos que dispone la ley en cuanto al tipo de licencia y duración. Para su disfrute deben cumplirse los requisitos señalados en lo establecido en la política para licencias y permisos y/o cualquier otro procedimiento que defina **LA COMPAÑÍA** para estos fines, además de entregar los soportes correspondientes en un plazo máximo de **TREINTA (30)** días calendario contados a partir del nacimiento o adopción so pena de considerarse su ausentismo como injustificado.

6.1 Licencia de maternidad: 18 semanas remuneradas con el salario que devengue la trabajadora al momento de iniciar su licencia. Si su salario es variable, se toma el salario promedio devengado durante el último año de servicio o durante todo el tiempo si fuere menor. La Trabajadora deberá entregar los soportes correspondientes en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del nacimiento o adopción, so pena de considerarse su ausentismo como injustificado.

6.2 Licencia de paternidad: 2 semanas. Está a cargo de la EPS y es reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social por el padre durante el periodo de gestación.

6.3 Licencia parental compartida: Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos para ello. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia parental, salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico. Así mismo, los padres deberán presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar: (i) el estado de embarazo de la mujer (o una constancia del nacimiento del menor); (ii) la indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor; y (iii) la indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno.

6.4 Licencia parental flexible de tiempo parcial: La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

permiso de lactancia. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico que tenga: (i) el estado de embarazo de la mujer o constancia del nacimiento; (ii) la indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto; y (iii) la indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente. Además, se reconocerán todos los permisos obligatorios establecidos en la normatividad laboral colombiana.

7. **LICENCIA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ:** licencia remunerada otorgada una vez al año y por un periodo de diez (10) días hábiles, continuos o discontinuos, por mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador a uno de los padres trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad social en salud, o a quien detente la custodia y cuidados personales de un menor de edad que padezca una enfermedad o condición terminal. De acuerdo con lo previsto en la Ley 2174 de 2021, los días de licencia para el cuidado de la niñez podrán ser continuos o discontinuos según acuerden **LA EMPRESA y EL TRABAJADOR**

8. La Compañía reconocerá licencias remuneradas para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, previa verificación de los documentos que acrediten la necesidad de asistencia a dichas citaciones.

9. La Compañía reconocerá licencias remuneradas a los trabajadores para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, previa verificación de la obligatoriedad de asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.

10. Además, se reconocerán todos los permisos obligatorios establecidos en la normatividad laboral colombiana.

PARÁGRAFO 1º: Se entiende que los trabajadores no podrán emplear en los permisos concedidos sino el tiempo estrictamente necesario y autorizado para ello, de lo contrario, la Empresa impondrá las sanciones del caso, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

PARÁGRAFO 2º: La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta al procedimiento establecido por la Compañía y en consideración con lo establecido para cada caso en la legislación laboral vigente.

CAPÍTULO IX

SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 29. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN.

1. **LA EMPRESA** y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales, en el caso de que existieran.

2. Es salario toda remuneración ordinaria y, fija o variable, y en general, todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contra prestación directa del servicio. No se considerará salario las sumas consignadas ocasionalmente a razón de primas, bonificaciones, participación de utilidades, medios de transporte, aquello que reciba en especie para llevar a cabo las funciones intrínsecas a su cargo como viáticos, medios de transporte, herramientas de trabajo, entre otros. Tampoco se considerarán como salario

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

los auxilios acordados y las prestaciones a las que tendrá derecho el trabajador de acuerdo con su modalidad de contratación, u otorgados de manera extralegal cuando se haya acordado de que no constituyen parte del salario ordinario, tales como primas extralegales, auxilio de vivienda, alimentación o educación.

ARTÍCULO 30. Cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario compensa de antemano: la cesantía, primas legales de servicio y todas las demás prestaciones sociales, todos los recargos, beneficios, trabajo o descanso en días dominicales y festivos, intereses sobre cesantía, primas extralegales de servicio, incidencia salarial del pago de viáticos, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Empresa que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía

PARÁGRAFO 1º: Este salario no estará exento de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, ni de los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%) del valor del salario integral.

PARÁGRAFO 2º: El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo.

ARTÍCULO 31. Salvo en los casos en que se convengan pagos parciales en especie, el salario se pagará en dinero y directamente a **EL TRABAJADOR** o a la persona que él autorice por escrito. Los pagos se efectuarán en quincenas vencidas para los sueldos, los días 15 y 30 de cada mes mediante consignación a la cuenta bancaria que **EL TRABAJADOR** tenga registrada en **LA EMPRESA.** El monto pactado correspondiente al salario incluye el correspondiente al día de descanso obligatorio y demás días de descanso mencionados en capítulo VI del presente Reglamento, correspondientes a cada mes en que sea causado.

PARÁGRAFO. LA COMPAÑÍA con autorización escrita y previa del trabajador para cada caso o por mandato legal o judicial, podrá deducir, retener o compensar la suma o valor respectivo autorizado o convenido del monto de los salarios, prestaciones y demás emolumentos que le correspondan al trabajador. También podrá hacer la deducción, retención o compensación con respecto a los salarios por valor de cuotas sindicales o cooperativas, cajas de ahorro legalmente autorizada y otros indicados por la ley, convenciones o pactos colectivos, laudos arbitrales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.

ARTÍCULO 32. **LA COMPAÑÍA** pagará el salario mínimo legavigente de conformidad con lo previsto en la ley vigente para tal efecto. A **LOS TRABAJADORES** que, por razón del servicio contratado, por disposiciones legales, disciplinarias o por su propio incumplimiento laboren un número de horas inferior a la jornada máxima legal ordinaria se les computará tal salario mínimo de manera proporcional a las horas efectivamente laboradas.

El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado, o a más tardar con el salario del período siguiente (Código Sustantivo de Trabajo, artículo 134).

ARTÍCULO 33. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral primero, C.S.T.).

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO X

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDICINA PREVENTIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 34. Es obligación de **LA EMPRESA** velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ("SG-SST") consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

El SG-SST será liderado e implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo (Artículo 2.2.4.6.4. del Decreto 1072 de 2015).

PARÁGRAFO 1°. La Empresa, si así le aplica, diseñará el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la Ley 1503 de 2011, el cual se integrará al SG-SST, con el fin de buscar la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía por parte de sus trabajadores y, en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. La presente disposición se entenderá ajustada a las normas y obligaciones vigentes en la normatividad laboral y de seguridad y salud en el Trabajo.

PARÁGRAFO 2°. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la E.P.S, A.R.L., a través de la I.P.S., a la cual estén asignados.

ARTÍCULO 35. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene que prescriban las autoridades del ramo general y en particular a lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa. la Empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo. La negativa del trabajador a someterse a las medidas de higiene y seguridad social es calificada como falta grave a las obligaciones laborales. Igualmente, los trabajadores deberán someterse a las medidas que se deriven de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo existente en la empresa así:

- Los trabajadores deberán someterse a los exámenes médicos particulares o generales que prescriba la Empresa y en las oportunidades que ésta señale, ya sea que realice de manera directa o con el apoyo de entes de seguridad social y/o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Los trabajadores deberán en caso de enfermedad, seguir las instrucciones y tratamientos que prescriben los entes de prestación de servicio médico-asistenciales a que los trabajadores estuviesen afiliados y según las normas de seguridad social.
- Atender las recomendaciones de Seguridad y Salud establecidas por el COPASST y las entidades prestadoras del servicio de salud.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

- Los servicios médicos que requieran los trabajadores serán atendidos por entes de seguridad social determinados en las leyes y con arreglo a las normas señaladas para cada uno de ellos.

PARÁGRAFO 1°. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, que le hayan comunicado de manera previa, se consideran faltas graves y como tal facultan a la Empresa para la terminación del vínculo o relación laboral con justa causa, de acuerdo con el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.

PARAGRAFO 2°. LA COMPAÑÍA por asuntos de seguridad en las operaciones, podrá en cualquier momento, durante la vigencia, ejecución y desarrollo del contrato de trabajo, practicar exámenes de alcoholemia o su sustituto, con equipos propios o a través de un tercero como lo son los brigadistas o grupo de enfermería, entre otros, en sus propias instalaciones o por intermedio de un establecimiento o centro autorizado, cuando se considere necesario y/o conveniente. Se extiende esta medida igualmente, para la práctica de exámenes relacionados con la presencia o no de sustancias psicotrópicas o enervantes. Estas medidas se toman en consideración de la Política de Prevención de Alcohol y Drogas de la **COMPAÑÍA.**

ARTÍCULO 36.- ACCIDENTE DE TRABAJO. En caso de accidente de trabajo, aún el más leve o de apariencia insignificante, **EL TRABAJADOR** lo comunicará inmediatamente al jefe del departamento respectivo y/o jefe inmediato y al área de RECURSOS HUMANOS o aquella encargada de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para que éstos procuren los primeros auxilios, posibiliten la asistencia médica e informen de la situación inmediatamente a la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentre afiliada **LA COMPAÑÍA**, de conformidad con lo previsto por el Decreto Ley 1295 de 1994 y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 37.- PRIMEROS AUXILIOS. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia o su representante ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, así como la disposición del traslado del TRABAJADOR accidentado a la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) más cercana. Además, ordenará todas las demás medidas que se impongan y que considere convenientes para controlar los factores de riesgo que lo ocasionaron.

ARTÍCULO 38.- REGISTRO. De todo accidente de trabajo se llevará registro en libro especial, con la indicación de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió, nombre de los testigos presenciales, si los hubiere, y en forma sintética lo que éstos puedan declarar.

ARTÍCULO 39.- Ante la ocurrencia de un accidente grave o mortal o de una enfermedad laboral, **LA COMPAÑÍA** deberá adelantar, junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes al hecho , una investigación en los formatos determinados para el efecto, encaminada a determinar las causas del evento y las medidas preventivas que se deberán adoptar para mitigar la ocurrencia de un nuevo evento, el cual una vez diligenciado deberá ser remitido a la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentre afiliada **LA COMPAÑÍA**.

Cuando se trate de accidentes graves y mortales, así como enfermedades diagnosticadas como laborales, adicionalmente deberá reportarse a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda dentro de los dos días hábiles siguientes al evento.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 40.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. EL TRABAJADOR debe cumplir con los programas que ordene **LA COMPAÑÍA** en desarrollo del respectivo Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 41.- ENFERMEDAD. Todo **TRABAJADOR** que se sienta enfermo deberá comunicarlo inmediatamente a su jefe inmediato y al área de recursos humanos o seguridad y salud en el trabajo de **LA COMPAÑÍA** y éste hará lo conducente para que acuda al médico de la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado, a fin de que certifique si puede o no continuar con el trabajo. Si **EL TRABAJADOR** no diere el aviso antes mencionado o no se sometiere al examen previsto, se considerará que su falta de asistencia es injustificable para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad de dar aviso y de someterse al examen del médico en la oportunidad debida.

PARÁGRAFO 1º. Los servicios médicos que requieran los **TRABAJADORES** se prestarán por intermedio de la Entidad Promotora de Salud o Administradora de riesgos laborales a la cual se encuentren afiliados, salvo las campañas de Medicina Preventiva que adelante directamente **LA COMPAÑÍA** de común acuerdo con la Administradora de Riesgos Laborales o las Entidades Promotoras de Salud que correspondan.

PARÁGRAFO 2º. Las incapacidades deben tener soporte medico expedido por la EPS y ser presentado en el menor tiempo posible, así mismo se debe dar aviso oportuno de la situación presentada al jefe inmediato. La reincidencia en las anteriores obligaciones se considera como falta grave y determinaran la aplicación de las sanciones legales correspondientes.

ARTÍCULO 42. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos que ordena el médico que los haya examinado o médico tratante, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordene **LA COMPAÑÍA** en determinados casos, de igual forma atenerse a las sugerencias y recomendaciones emitidas por los médicos tratantes y seguimientos requeridos por quien represente a **LA COMPAÑÍA** en funciones de seguridad y salud en el trabajo. **El TRABAJADOR** que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados podrá ser sancionado disciplinariamente de conformidad con los procedimientos que legal o internamente se determinen, dado que esta conducta es entendida como una falta grave.

ARTÍCULO 43. En caso de accidente de trabajo no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador está obligado a comunicarlo inmediatamente a **LA EMPRESA** a través de su jefe inmediato y al área responsable de seguridad y salud en el trabajo, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno, según las disposiciones legales vigentes, y adicionalmente proporcionará información clara y veraz sobre las causas del suceso.

ARTÍCULO 44. LA COMPAÑÍA no será responsable de ningún accidente de trabajo que haya sido deliberadamente causado por **EL TRABAJADOR**. **LA EMPRESA** no será responsable de la agravación de las lesiones o heridas del trabajador causados por cualquier accidente de trabajo, si el trabajador omite dar la notificación pertinente a **LA EMPRESA** o la retarda sin causa justificada.

ARTÍCULO 45. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este Capítulo, tanto la Empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos laborales previstas en la normatividad laboral vigente en Colombia y las demás que con tal fin se establezcan.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 46. El trabajador estará obligado a utilizar los elementos de protección personal y demás elementos de seguridad que le sean suministrados por la Empresa para la adecuada prestación de sus servicios. Cualquier accidente que se ocasione en virtud de la negligencia o no utilización de los elementos de protección personal se presumirá haber ocurrido por culpa de la víctima.

ARTÍCULO 47. En caso de una investigación derivada de la ocurrencia de un accidente de trabajo, los trabajadores tendrán la obligación de dar información exacta, clara y veraz respecto a las condiciones en las cuales haya ocurrido el accidente objeto de la investigación.

ARTÍCULO 48. Responsabilidades de los trabajadores del SG-SST:

1. Procurar el cuidado integral de la salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del (SG-SST).
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

CAPÍTULO XI

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 49. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento y a las prescripciones especiales contenidas en los contratos individuales de trabajo y políticas corporativas.
2. Respeto y subordinación a los superiores.
3. Respeto a sus compañeros de trabajo.
4. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
5. Respeto a los clientes, proveedores, contratistas y demás personas que tengan una relación comercial o de negocios con la Empresa.
6. Respeto a los clientes externos, clientes potenciales, visitantes y usuarios de los servicios prestados por la Empresa.
7. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la Empresa.
8. Ejecutar los trabajos que le confíen, con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
9. Ser veraz en todos los casos y circunstancias y suministrar la información y datos que tengan relación con el trabajo, con circunstancias que puedan afectar los intereses de la Empresa o los informes que sobre el trabajo le soliciten, los cuales deben estar ajustados a la verdad.
10. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
11. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa en general.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

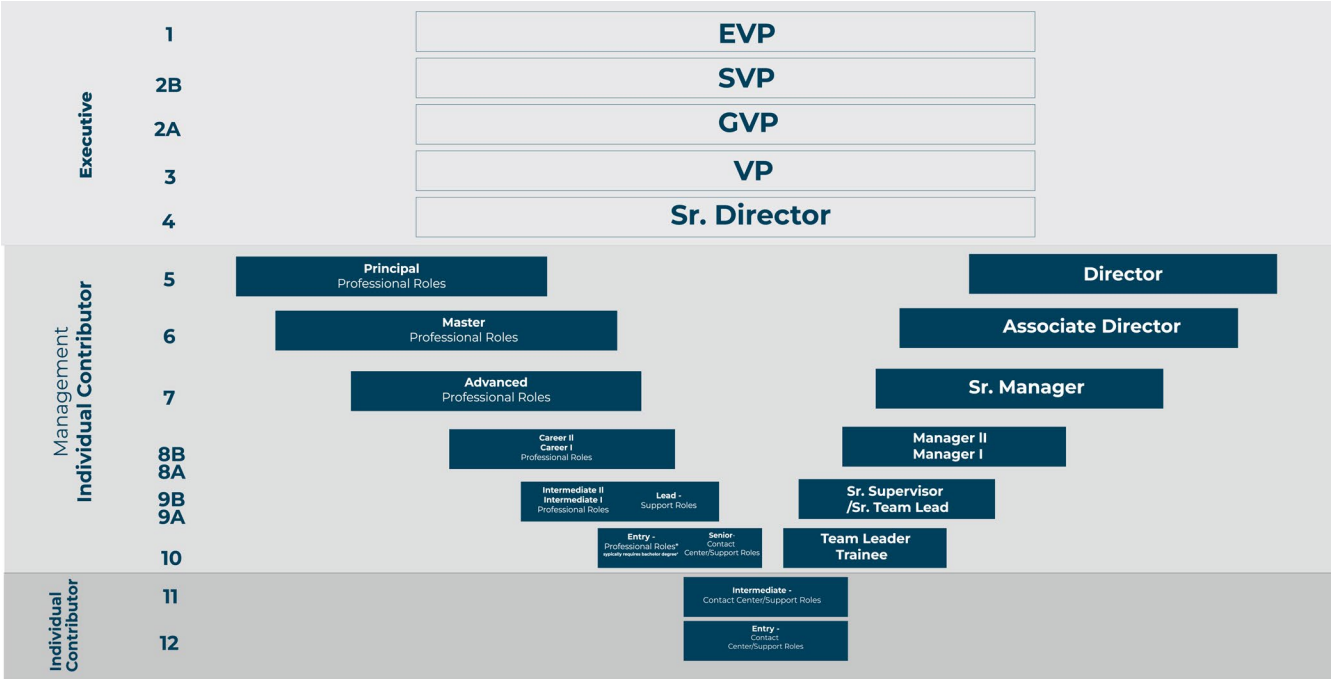
12. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo adecuado de las herramientas o instrumentos de trabajo.
13. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden o permiso del superior jerárquico, moverse o permanecer en el puesto de trabajo de otros compañeros.
14. Atender las ordenes e instrucciones que los representantes de la empresa le hagan directamente o por medio de circulares, avisos, manuales, políticas, instructivos y procedimientos, tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad de trabajo o servicio prestado.
15. Comunicar circunstancias, situaciones o actos que puedan generar riesgo o daño a la compañía o a los demás trabajadores.
16. Evitar cualquier acción u omisión que puedan generar riesgo o daño a la compañía o a los demás trabajadores, clientes, proveedores, contratistas y usuarios de los servicios prestados.
17. Laborar en los horarios asignados por la Compañía.

PARÁGRAFO. - El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones a las que se refiere este Artículo, constituyen falta grave.

CAPÍTULO XII

ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 50. El orden jerárquico, de acuerdo con los cargos existentes en **LA COMPAÑÍA**, es el siguiente:



PARÁGRAFO. La facultad para solicitar la imposición de sanciones disciplinarias estará reservada al jefe inmediato del **TRABAJADOR** y/o jefe del área y la aplicación de las mismas estará a cargo del área de Relaciones Laborales.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO XIII

LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 51. Está prohibido contratar sin distinción de edad en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.

ARTÍCULO 52. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años no podrán ser empleados en los oficios contemplados dentro de la Resolución No. 3597 de 2013 expedida por el Ministerio de Trabajo "*Por medio de la cual se señalan y actualizan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad*". Los menores no podrán realizar las labores que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja, y prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios, de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas en ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la Protección Social.

PARÁGRAFO 1°. -Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio del Trabajo, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el SENA, podrán ser trabajadores en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio del Trabajo, puedan ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Queda prohibido a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito otros semejantes.

CAPÍTULO XIV

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 53. Son obligaciones especiales de LA COMPAÑÍA

a. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
b. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
c. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
d. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
e. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
f. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este Reglamento.
g. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente, hacerle practicar un examen médico de retiro y darle certificación sobre el particular. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
h. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, LA EMPRESA le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con él convivieren.
i. Abrir y llevar al día los registros de horas extras, vacaciones y trabajadores menores de edad

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

j. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo de Trabajo.
k. Conservar el puesto a las trabajadoras que estén disfrutando de los descansos remunerados por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto.
l. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
m. Adoptar las disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de los controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones y demás responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo acorde las normas que se encuentren vigentes.
n. Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
o. Constituir un Comité de Convivencia Laboral y un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST
p. Además de las obligaciones especiales a cargo de LA EMPRESA, ésta garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, y suministrarle cuando sea procedente la dotación de que trata el Código Sustantivo del Trabajo teniendo en cuenta la remuneración mensual del TRABAJADOR.
q. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
r. Adoptar la Política de Prevención de Acoso Sexual en el Contexto Laboral.
s. Implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que la modifiquen o complementen.
t. Realizar los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo.
u. Implementar acciones guiadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo, en un término de doce (12) meses, para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia, y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas del conflicto, y procedentes de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), o los que los modifiquen o complementen, personas en condición de vulnerabilidad.
v. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctima de violencia basada en el sexo y en contra del presunto perpetrador.
w. Otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la Empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones, y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar.
x. Implementar y ejecutar un programa de pausas activas durante la jornada laboral, destinadas a realizar actividades preventivas que mejoren la salud física y mental de los trabajadores dependientes e independientes, respetando la libertad de conciencias, credos, estados de salud, posturas culturales, políticas y formas de vida, evitando toda forma de discriminación o exclusión.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

y. Implementar medidas preventivas y correctivas frente al acoso laboral, que incluyan acciones de prevención con enfoque de género, programas de capacitación en no discriminación y actividades de sensibilización orientadas al rechazo del acoso laboral.

z. Capacitar a los trabajadores en resolución de conflictos, comunicación asertiva y desarrollo de habilidades sociales para la concertación, negociación y competencias blandas. Adicionalmente, capacitar a la brigada de emergencias, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los líderes del SG-SST y al Comité de Convivencia Laboral, con el fin de brindar primeros auxilios psicológicos en casos de crisis.

aa. Establecer y divulgar un procedimiento claro para la presentación de quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral, garantizando en todo momento la confidencialidad y el respeto hacia quienes las formulen.

ARTÍCULO 54. Son obligaciones especiales del trabajador:

A. CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados.
2. Observar estrictamente los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la Empresa o sus representantes, según el orden jerárquico establecido y observar la disciplina en el trabajo para efectos de garantizar calidad y eficiencia en las labores a su cargo.
3. Revisar el sistema de codificación de tiempo laborado con el fin de corroborar que la información este acorde a los tiempos trabajados y codificado adecuadamente.
4. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
5. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado para la correcta y adecuada prestación de sus servicios.
6. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. En especial teniendo en cuenta siempre las conductas que son esperadas del trabajador de conformidad con lo establecido en las políticas referentes a prevención de conductas de acoso laboral, sexual y hostigamiento que entre otras se establezcan por la Empresa.
7. Observar con la mayor diligencia y cuidado las normas mínimas de aseo personal, del sitio de trabajo y del equipo asignado.
8. Observar las medidas preventivas prescritas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial o por las autoridades del ramo.
9. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y demás que imparta el área encargada del tema de Seguridad y Salud en el Trabajo
10. Cumplir a cabalidad los requisitos, deberes, obligaciones y demás lineamientos, establecidos por las normas de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PCI DSS, seguridad de la información y demás regulaciones implementadas en la Empresa.
11. Establecer relaciones basadas en el respeto, tolerancia y la no violencia o maltrato con sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores y/o cualquier persona que tenga una relación de índole civil/comercial con la Empresa.
12. Cumplir cabalmente las reglas impartidas por la Empresa para el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

    a) En los computadores asignados por la Empresa sólo se podrán utilizar programas o software de computador que hayan sido adquiridos o desarrollados por la Empresa.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

b) Los computadores asignados por la Empresa sólo podrán ser utilizados por los Trabajadores en las labores asignadas por la Empresa.

c) Los programas o software propiedad de la Empresa solo podrán ser entregados a personal autorizado por la Empresa.

d) Los Trabajadores en ningún caso podrán ingresar a las instalaciones de la Empresa computadores, memorias, portátiles o programas que no sean propiedad de esta, salvo autorización expresa por parte de la Empresa. Tampoco podrán copiar programas o software, bien sean propiedad de la Empresa o de un tercero.

e) Queda prohibido el ingreso de los siguientes elementos al piso de operaciones, también en áreas de control de calidad, salones de entrenamientos, áreas de control de llamadas y demás salones que se encuentren dentro del piso de operaciones: reproductores de audio y/o video (mp3, mp4, players, iPods, etc), dispositivos de almacenamiento de información (USB, discos duros, unidades extraíbles, etc), dispositivos de transmisión inalámbrica (módems de internet, etc); cámaras de video y/o fotográficas, cuadernos, hojas de papel, libretas, blocks de notas, lápices, lapiceros, marcadores o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para tomar notas.

f) No se permite dar a conocer a nadie la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo o aplicativos de la Empresa, digitar clave que no sean las asignadas o autorizar a otros compañeros para digitar las claves personales de acceso al sistema de información, igualmente, queda prohibido acceder a un equipo de cómputo distinto del asignado.

13. Los negocios y actividades que los trabajadores realicen a nombre y en representación de la Empresa deberán estar gobernadas por conductas de excelencia y transparencia y no se aceptarán comportamientos propios de corrupción, según lo establecido en las políticas internas de la Empresa para estos fines.
14. Ejecutar el contrato de trabajo de buena fe, con honestidad y poniendo al servicio de la Empresa toda su capacidad de trabajo.
15. Comunicar oportunamente a la Empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios, especialmente si se trata de información que sea de especial importancia para la Empresa, sin importar si se trata de órdenes o instrucciones de un superior jerárquico y que a su juicio contradiga las políticas de la Empresa o tiendan a causarle perjuicios a la misma.
16. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la Empresa.
17. Prestar la colaboración necesaria para la ejecución de trabajos urgentes, siempre y cuando se respete y pague el trabajo suplementario.
18. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la Empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales, de acuerdo con las políticas de seguridad industrial de la Empresa y las recomendaciones que frente al particular haga la ARL de la Empresa.
19. Dar estricto cumplimiento a las normas y políticas de seguridad y salud en el trabajo.
20. Observar buenas costumbres y buenos modales durante la prestación del servicio y presentarse al trabajo en perfecto estado de aseo y cuidado personal, respetando los parámetros establecidos en el “código de vestimenta” de la Empresa.
21. Registrar en las oficinas del departamento de Recursos Humanos de la Empresa su domicilio y dirección de residencia, y correo electrónico personal, avisando de manera oportuna de cualquier cambio.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

22. Someterse al régimen de disciplina y orden establecido o que estableciere la Empresa; a su control y supervigilancia, para el cumplimiento de los horarios, el de las tareas de trabajo, la entrega y recibo de materiales o utilización en forma determinada; la guarda, conducción, traslado o disposición de documentos, valores o cualesquiera bienes o efectos comerciales o industriales de la Empresa o para ello.
23. Asistir puntualmente a su jornada de trabajo, verificando de forma oportuna los turnos y horarios en los cuales han sido programadas sus labores.
24. Para el caso de los agentes de *contact center*, éstos deberán informar con al menos dos horas de anticipación a su Supervisor su imposibilidad de asistir al turno para el cual hayan sido programados. De no suministrar dicha información, se entenderá que han aceptado y que no tienen problemas de asistencia con el turno que les ha sido previamente programado.
25. Las ausencias de los trabajadores se tratarán de conformidad con lo establecido en las políticas de la Empresa y lo establecido en el presente Reglamento.
26. Presentarse ante sus jefes o superiores jerárquicos a la terminación de toda ausencia, por motivos tales como licencias, permisos, incapacidades, vacaciones, suspensión o tratamiento médico.
27. Todo trabajador que tenga asignado personal a su cargo está en la obligación de informar oportunamente sobre la ausencia total o parcial de los trabajadores a sus labores, y a dar cuenta inmediata de toda irregularidad o infracción que cometan los trabajadores sometidos a su autoridad o supervisión.
28. Todo trabajador que tenga funciones de supervisión tiene la obligación de avisar a su superior jerárquico, cada vez que se presente un hecho u omisión que pueda ser considerado como falta. Este aviso deberá darse dentro de la misma jornada en que se produzca o conozca el hecho y omisión aludido
29. Suministrar la información y los datos relacionados con su labor o los informes que se le soliciten con la mayor veracidad y dentro de los plazos establecidos para tales fines.
30. Informar al departamento administrativo o de recursos humanos cuando se consignen mayores valores en la nómina a aquellos que le corresponden de conformidad con su asignación mensual y efectuar la devolución inmediata.
31. Para el caso de los Agentes, asesores, representantes y/o cualquier otro cargo cuyas funciones contemplen la prestación directa de servicio al cliente, éstos deberán ejecutar los procedimientos de atención siguiendo las pautas establecidas tanto por la campaña o servicio en el que se encuentra como por la Empresa dentro de las políticas, manuales, lineamientos, instructivos y procedimientos que se expidan y que hacen parte integral del contrato de trabajo de cada trabajador y de este Reglamento.
32. Ser ante todo cordial con los clientes en especial durante la atención de llamadas e interacciones de servicio y a usuarios de éstos.
33. Ofrecer un buen servicio y ser claro en la información que provee vía telefónica, email, chat o cualquier otro medio para interactuar con clientes, usuarios, compañeros, proveedores y/u otros terceros.
34. Cumplir con el procedimiento de ingreso y salida de la Empresa haciendo uso de los controles establecidos para tal fin.
35. Entregar al momento de retiro de la Empresa por cualquier causa todos los elementos y herramientas de trabajo que tenía asignados.
36. Entregar también, al momento de la terminación del contrato de trabajo, copias, correspondencia, apuntes, informes, cuadernos, dibujos, fotografías u otros documentos que tengan que ver con los negocios de la Empresa y que le hayan sido confiados con ocasión a su vínculo laboral.
37. Cumplir con todos los procedimientos de seguridad establecidos por la Empresa para el ingreso, la salida y las visitas de terceros a la Empresa.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

38. Cumplir los procedimientos establecidos por la Compañía para el ingreso y salida de sus instalaciones o cualquiera de sus dependencias, incluyendo, pero sin limitarse al uso obligatorio de torniquetes, registros biométricos, tarjetas de acceso o cualquier otro mecanismo dispuesto para el control de acceso.
39. Reportar inmediatamente cualquier situación de la cual tenga conocimiento y que pueda significar un perjuicio para la Empresa o para alguno de los clientes a los cuales les preste un servicio, ceñir la prestación de sus servicios al "Código de Conducta" de la Empresa.
40. Responder por los daños que ocasione culposa o dolosamente o por grave negligencia en los bienes de la Empresa, así como por aquellos ocasionados sobre los bienes que por alguna circunstancia están siendo custodiados por la Empresa.
41. Asistir a los cursos y capacitaciones programados y organizados por la Empresa dentro o fuera de sus instalaciones. Así como a las charlas sobre servicio al cliente y adecuada atención que para efectos de mejorar la calidad del servicio sean programadas y según la Empresa lo considere conveniente.
42. Pagar oportunamente las deudas con la Empresa por concepto de los préstamos, anticipos o cualquier otro concepto, otorgados por ésta.
43. Portar el carné de identificación y reportar su pérdida en caso de extravío.
44. Utilizar de manera adecuada el Internet y las licencias de software, únicamente para los fines propios de la labor que desempeña y de conformidad con lo establecido en la política de "Uso de e – mail, Internet y comunicación electrónica" de la Empresa.
45. Respetar y acatar las normas de la Empresa en cuanto a la utilización del código de log – in.
46. En el evento en que le sea asignado un computador portátil de la Empresa, su utilización, cuidado y seguridad deberá ser el adecuado y el esperado derivado de la utilización normal del mismo como herramienta de trabajo.
47. Proteger y asegurar la información crítica del negocio de la Empresa.
48. Manejar adecuadamente las contraseñas (passwords), códigos de ingreso, y otros que le hayan sido entregados por la Empresa.
49. Respetar la confidencialidad de la Empresa, en cuanto a la no distribución de la información que sea propiedad de la Empresa a terceros dentro o fuera de ésta, sin que exista una necesidad imperativa de negocio.
50. Dar un tratamiento adecuado a los secretos e invenciones que haya hecho dentro o fuera de su jornada de trabajo, con la ayuda o facilidades de la Empresa, en asociación con su empleo en la Empresa, de conformidad con el contrato de no divulgación que se suscriba para cada caso concreto.
51. Respetar y ceñirse estrictamente a la política de conflicto de intereses de la Empresa, informando inmediatamente, cualquier circunstancia (conocida o sospechosa) que considere puede implicar un conflicto de intereses.
52. Evitar relaciones comerciales, financieras o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente estén en conflicto con los intereses de la Empresa o que pudieran dividir su lealtad hacia la Empresa.
53. Mantener el carácter de confidencial de cualquier tipo de información, bienes de importancia que no hayan sido divulgados tanto hacia terceros como en el interior de la Empresa.
54. No prestar sus servicios a título personal o de manera particular para clientes o proveedores de la Empresa.
55. Tratar al público, a los clientes, proveedores y terceros con vínculos con la Empresa con la mayor deferencia y cortesía.
56. Dar aviso inmediato a su superior jerárquico sobre cualquier accidente, aún el más leve.
57. Utilizar adecuadamente la tarjeta de crédito corporativa que le sea asignada como herramienta de trabajo conforme a las políticas y directrices de la Empresa.
58. Cumplir las políticas, manuales y procedimientos que haya adoptado la Empresa.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

59. Rechazar de manera definitiva cualquier ofrecimiento, dádiva o recompensa que le ofrezca un cliente o un tercero, para que utilice indebidamente su posición dentro de La Empresa o bien las herramientas de trabajo que ésta le ha asignado.
60. Permitir que la Empresa inspeccione, en cualquier momento, los contenidos de los mensajes electrónicos enviados y recibidos desde y hacia el correo corporativo del trabajador y de los archivos almacenados en el computador entregado al trabajador en virtud de su contrato de trabajo.
61. Propiciar un trato justo a los clientes, proveedores, competidores, auditores independientes y otros empleados de la Empresa. No aprovecharse injustamente de ninguna persona mediante manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada, declaración falsa de hechos importantes o cualquier otra práctica o trato injusto.
62. Ajustar la ejecución de sus servicios y la presentación de sus reportes a lo establecido en el manual de Contabilidad Corporativa.
63. No hacer declaraciones falsas acerca de un producto, servicio o competidor de la Empresa.
64. Responder siempre de forma rápida y concreta a cualquier solicitud de información.
65. Cumplir con las metas establecidas en las métricas y/o indicadores de calidad, AHT, productividad y las demás establecidas por la Empresa o el cliente, en cualquier canal de atención y dependiendo de la campaña, servicio o área en la que el Trabajador desempeñe sus funciones.
66. Cumplir con los parámetros mínimos de desempeño establecidos por la Empresa y/o El Cliente.
67. Cumplir a cabalidad con la Política de Cero Tolerancia.
68. Cumplir con todas las políticas, lineamientos y directrices que imparta la Empresa.
69. Mantener un ambiente laboral de respeto, libre de cualquier conducta, comentario o insinuación sexual inapropiada o que pueda afectar la dignidad, integridad física o moral de sus compañeros de trabajo.
70. Mantener en todo momento un ambiente laboral libre de violencias y de cualquier forma de acoso, absteniéndose de realizar conductas que afecten la dignidad, el respeto, la integridad física, psicológica o moral de otras personas en el lugar de trabajo.
71. Informar oportunamente a la Empresa de cualquier situación o presuntas conductas de acoso sexual y/o laboral de la cual tenga conocimiento.
72. Respetar el derecho a la desconexión laboral, evitando enviar comunicaciones relacionadas con el trabajo fuera del horario establecido, durante descansos, vacaciones, permisos o incapacidades, salvo casos excepcionales o situaciones de fuerza mayor o de urgencia para la operación de la Empresa.
73. Las demás que resulten de la naturaleza de la labor.

B. CUMPLIMIENTO OPERATIVO. En el desarrollo de la actividad, EL TRABAJADOR debe, entre otras relacionadas con su labor:

1. Mantener una actitud profesional ante el usuario, actitud que se enmarca en el uso adecuado del lenguaje, idioma, vocabulario, expresiones verbales y no verbales, evitando sarcasmos, coloquialismos, muletillas y modismos que socialmente puedan considerarse ofensivos.
2. Realizar las llamadas de regreso que se indiquen al usuario ya sea dentro de la interacción o por disposición de los procedimientos internos del servicio
3. Documentar los procesos seguidos durante una llamada y/o chat y/o correo electrónico y en general durante cualquier interacción de servicio al cliente, de acuerdo con las disposiciones y lineamientos internos de cada campaña, servicio o área.
4. Someterse a todos los procedimientos y controles en seguridad dispuestos por la Empresa y/o el Cliente.
5. Asistir y aprobar todas las capacitaciones y/o certificaciones que sean solicitadas por la Empresa y/o por el Cliente.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

6. Atender al usuario de manera oportuna, prestando la atención requerida para lograr dar solución a sus solicitudes, consultas, reclamos y en general cualquier interacción.

C. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Empresa.
4. Participar en las actividades de promoción y prevención definidas en el plan de capacitación.
5. Informar oportunamente acerca de los peligros y las condiciones de riesgo detectadas en su sitio de trabajo al jefe inmediato.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Reportar Inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo, así como eventuales enfermedades laborales.

D. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS DIRECTIVOS. Además de las obligaciones que rigen para los demás TRABAJADORES, son especiales para Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de área, Coordinadores y Supervisores, las siguientes:

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el trabajo de cada uno de sus subalternos con el fin de que se realicen las labores de los Trabajadores dentro de las normas de **LA COMPAÑÍA**.
2. Hacer que el trabajo de su área se cumpla en coordinación con el de las demás dependencias.
3. Contribuir al diseño, aplicación y cumplimiento de las políticas, los reglamentos, manuales, las normas y procedimientos internos de **LA COMPAÑÍA**.
4. Mantener la disciplina y comunicación dentro del grupo de trabajadores puesto bajo sus órdenes.
5. Informar y consultar a sus propios superiores sobre los problemas que puedan surgir en el trabajo.
6. Cumplir a cabalidad los requisitos, deberes, obligaciones y demás lineamientos, establecidos por las normas de calidad ISO 9001, gestión de la calidad, ISO 14001, ISO 27001, PCI DSS seguridad de la información y demás regulaciones locales implementadas en **LA COMPAÑÍA**.
7. Cumplir y hacer cumplir a sus subalternos las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que **LA COMPAÑÍA** tenga establecidas.
8. Prestar plena colaboración a **LA COMPAÑÍA** y en especial a los demás jefes de diversos niveles y directivas de **LA COMPAÑÍA**.
9. Dar buen ejemplo a sus subalternos.
10. Informar sobre cualquier irregularidad que tenga conocimiento, con relación a la ejecución de las funciones por parte de su equipo de trabajo o personal bajo su responsabilidad.
11. Las demás funciones y obligaciones que llegaren a resultar de la naturaleza de su contrato de trabajo y de las disposiciones legales de este reglamento.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de las obligaciones especiales antes mencionadas se considerará falta disciplinaria, incurrir en una o varias de ellas se tomará como FALTA y será (n) sancionada (s) teniendo en cuenta los términos previstos por este reglamento pudiendo llegar a la terminación con justa causa del contrato de trabajo en aquellas que se consideren **GRAVES**

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO XV

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 55. Se prohíbe a LA EMPRESA:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa y escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
   - **a)** Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
   - **b)** **LA COMPAÑÍA** puede retener hasta el cincuenta por ciento (50%) de los salarios y de las prestaciones por embargo decretado judicialmente en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias
   - **c)** El empleador puede efectuar libranzas o descuentos directos hasta del 50% del neto del asalariado o de la pensión en el caso del pensionado, de conformidad con el artículo 3°, numeral 5° de la Ley 1527 de 2012.
   - **d)** En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, **LA EMPRESA** puede retener el valor respectivo en el caso del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca **LA EMPRESA**.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de sus derechos de asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7° del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
9. Cerrar intempestivamente la Empresa.
10. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad
11. Discriminar a las mujeres y las personas con identidades de género, diversas con acciones directas u omisiones, que impidan la garantía de sus derechos en los ambientes laborales, con ocasión de sus nombres identitarios, orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. Se prohíbe así mismo el racismo y la xenofobia, también cualquier forma de discriminación en razón de la ideológica político, étnica, credo religiose, en el ámbito del trabajo. Se prohíbe también generar, inducir o promover prácticas discriminatorias hacia las personas trabajadoras que se identifiquen con otros géneros no binaries y diversas sexualidades, o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral.
12. Exigir a la persona en embarazo ejecutar tareas que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, conforme a las recomendaciones y/o restricciones médicas. La negativa de la trabajadora a llevar a cabo estas labores no puede ser razón para disminuir su salario, ni desmejorar sus condiciones de trabajo, por lo tanto, es obligación de los empleadores garantizar la permanencia y la reubicación en un puesto de trabajo acorde con su estado.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

13. Discriminar a personas trabajadoras víctimas de violencias basadas en genero por causas asociadas a estas circunstancias.
14. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter religioso, político, racial y/o étnico.
15. Limitar o presionar en cualquier forma a las personas trabajadoras para dejar el ejercicio de su libertad religiosa o político, cuando esta no interfiera con las actividades propias del cargo.
16. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter de enfermedad o afectaciones a la salud mental.

ARTÍCULO 56. PROHIBICIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES. – Además de las estipuladas en la ley, en el contrato individual de trabajo, en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y demás políticas, manuales y procedimientos que imparta **LA COMPAÑÍA** o se deriven de la naturaleza de las actividades, **EL TRABAJADOR** tendrá las siguientes **PROHIBICIONES:**

A. DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

1. Sustraer del establecimiento de trabajo los útiles y herramientas de trabajo, las materias primas, los productos elaborados o cualquiera de los demás bienes de la Empresa sin el correspondiente permiso.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos o la influencia de bebidas alcohólicas (sin importar el grado de embriaguez), de narcóticos o de drogas enervantes o permanecer en tales condiciones en las instalaciones de la Empresa
3. Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, narcóticos, drogas enervantes o sustancias psicotrópicas durante la jornada de trabajo dentro de la Empresa
4. Presentarse al trabajo con síntomas de haber ingerido licor, sustancias alucinógenas, narcóticos y/o drogas enervantes. Así mismo, se prohíbe mantener dentro de las instalaciones de la Empresa (lockers, bodegas, archivadores, salones de entrenamiento, oficinas o cualquier dependencia) cualquiera de las sustancias mencionadas.
5. Ingresar y/o conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los vigilantes o el personal de seguridad de la Empresa.
6. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin autorización expresa de su jefe inmediato excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo
7. Disminuir intencionalmente u obstaculizar el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
8. Incurrir en conductas que lesionen la imagen de la Empresa, tanto dentro como fuera de las instalaciones
9. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
10. Coartar la libertad de sus compañeros de trabajo, para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o para permanecer en él o retirarse.
11. Presentar documentos falsos, alterados, con tachones o enmendaduras con la intención de obtener algún beneficio, ya sea propio o para un tercero, en ser contratado o justificar cualquier tipo de ausencia o incumplimiento.
12. Presentar documentos o soportes alterados, falsos, tachados, enmendados o incompletos en cualquiera de las actividades que debe desempeñar.
13. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o pueda perjudicar elementos, o lugares de trabajo.
14. Usar los útiles, herramientas, u otros bienes suministrados por la Empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

15. Retirar de los archivos de la Empresa o dar a conocer cualquier documento que en ellos exista, sin autorización expresa y escrita de la Empresa.
16. Ejecutar actividades o reportar como efectivas acciones no realizadas tendientes a obtener beneficios o que le permitan alcanzar las metas señaladas en indicadores, dependiendo del servicio
17. Retirarse del trabajo, durante la jornada de trabajo o antes de finalizar la misma, sin permiso del superior jerárquico aun con causa justificada.
18. Incumplir los procedimientos establecidos por la Compañía para el ingreso y salida de sus instalaciones o cualquiera de sus dependencias, incluyendo, pero sin limitarse al uso obligatorio de torniquetes, registros biométricos, tarjetas de acceso o cualquier otro mecanismo dispuesto para el control de acceso.
19. Ocuparse en funciones distintas de sus labores durante las horas de trabajo, sin previo permiso del superior respectivo.
20. Permanecer en las instalaciones de la Empresa después de terminada la jornada de trabajo sin causa justificada o sin la debida autorización del superior jerárquico o del jefe inmediato a excepción de los trabajadores de dirección, confianza y manejo.
21. Hacer uso indebido de la información confidencial o permitir la reproducción de esta.
22. Suspender las labores antes de la hora señalada aun cuando permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa.
23. Retardar la presentación de cuentas por concepto de los reembolsos que hayan recibido para gastos o por concepto de ingresos de la Empresa.
24. Negarse a trabajar en actividades conexas o complementarias a su labor.
25. Utilizar dispositivos de computación pertenecientes a empleados de la Empresa o a empleados de socios de negocios para acceder o almacenar información que a juicio reservado de la Empresa se considere como crítica de negocio.
26. Ser asesor o desempeñar funciones directivas en otra empresa que a su vez tenga relaciones comerciales con la Empresa directa o indirectamente
27. Transmitir informaciones confidenciales de la Empresa a terceras personas, excepto cuando su suministro sea obligatorio, caso en el cual deberá contar con la autorización expresa de la Empresa.
28. Aceptar regalos, comisiones, atenciones extra-normales, dádivas, préstamos, donaciones en cualquier forma de alguien que quiera establecer relaciones comerciales con la Empresa o que ya las tenga.
29. Ofrecer o dar dádivas a funcionarios del gobierno, que constituyan un soborno o pago indebido a juicio de la Empresa.
30. Trabajar para otras empresas o negocios que puedan considerarse una competencia directa de la Empresa, ya sean propios o de terceros en su tiempo libre
31. Lucrar o ayudar a lucrar con información confidencial u oportunidades comerciales emanadas del empleo en la Empresa.
32. Prestar servicios a competidores o proveedores o clientes (existentes o eventual) en calidad de empleado, director, funcionario, socio, representante, contratista o consultor.
33. Influir o tratar de influir en toda operación comercial entre la Empresa y otra entidad en la cual tenga una participación financiera directa o indirecta.
34. Realizar asientos alterados, erróneos, falsos o ficticios en los libros de contabilidad de la Empresa.
35. Aprovecharse de las circunstancias para amenazar o agredir en cualquier forma y a través de cualquier medio a sus superiores o compañeros de trabajo y ocultar el hecho.
36. Crear o alterar documentos para su beneficio personal
37. Destruir, dañar, retirar los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos o información de la Empresa, sin autorización expresa y escrita de la misma.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

38. Retirar información de base magnética, electrónica o digital (Memorias USB, cassettes, cd's, dvd's, vía email, etc.) sin autorización expresa, previa y escrita por parte de la Empresa.
39. Introducir en los computadores de la Empresa, medios magnéticos, electrónicos o digitales ajenos a la empresa que puedan afectar de cualquier manera la información o los equipos.
40. Incurrir en conductas que sean consideradas como acoso sexual.
41. Incurrir en conductas que puedan ser constitutivas de acoso laboral.
42. Atemorizar, coaccionar o intimidar a un compañero de trabajo dentro de las dependencias de la Empresa.
43. Provocar, instigar o pelear durante las horas de trabajo o dentro de las dependencias de la Empresa.
44. Realizar actos, comentarios, gestos, insinuaciones o cualquier otra conducta de índole sexual, explícita o implícita, que puedan considerarse ofensivos, intimidatorios o humillantes para otra persona en el entorno laboral.
45. Divulgar, compartir o utilizar para fines distintos al trámite de las quejas de acoso laboral la información confidencial conocida en calidad de integrante del Comité de Convivencia Laboral, salvo cuando exista orden expresa de autoridad competente.
46. Incurrir en conductas que impliquen, o puedan implicar, daño físico, psicológico, sexual o económico contra compañeros de trabajo o contra cualquier persona con la que se mantenga interacción en el marco de la relación laboral.
47. Incurrir en conductas de violencia, acoso o discriminación por razón de género, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro del ámbito laboral o con ocasión de este.

B. DESVIACIÓN DE TIEMPO Y RECURSOS

1. Atender durante las horas de trabajo ocupaciones o asuntos diferentes a los relacionados con sus funciones o a los encomendados por **LA COMPAÑÍA** sin contar con autorización de su jefe inmediato
2. Incumplir con horarios de inicio, pausas, descansos o finalización establecidos por **LA COMPAÑÍA** para la jornada de trabajo, reuniones, capacitaciones u otras actividades corporativas
3. Utilizar los recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros e información en general de **LA COMPAÑÍA** para beneficio propio o de terceros. Esta actividad será considerada **FRAUDE INTERNO**.
4. Cambiar o modificar horarios de trabajo propios o de un tercero sin autorización de su jefe inmediato
5. Remplazar a otro trabajador en sus labores o permitir que un tercero le reemplace en la ejecución de sus funciones o en el manejo de instrumentos, equipos, elementos o valores que le hayan sido asignados, sin contar con la autorización del jefe inmediato
6. Trabajar horas extras sin autorización del jefe inmediato y/o sin que estén programadas dentro de la jornada de trabajo
7. Compensar el tiempo de llegadas tarde o salidas temprano en la misma jornada o en otra diferente sin autorización del jefe inmediato
8. Dormir o acostarse durante la jornada de trabajo
9. Excederse en el tiempo destinado a descansos o breaks, lunch u hora de almuerzo, pausas activas o actividades programadas por **LA COMPAÑÍA**
10. No dar aviso oportuno a **LA COMPAÑÍA** de acuerdo con el proceso que sea estipulado en este reglamento o en políticas que hagan parte integral de él, en caso de ausencias parciales, totales, llegadas tarde o salidas temprano.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

C. VENTAJAS O PRESIONES INDEBIDAS

1. Aprovecharse de su cargo, posición u oficio para pedir o aceptar donaciones, reconocimientos, premios, regalos, beneficios o ventajas de cualquier clase, sin la previa autorización escrita de **LA COMPAÑÍA**
2. Negociar bienes y/o servicios ofertados por **LA COMPAÑÍA** sin ser de su competencia y sin estar autorizado para ello, sea o no en provecho propio
3. Solicitar o recibir regalos, presentes, donaciones, favores, invitaciones, beneficios o detalles de cualquier índole a clientes, proveedores, consultores, contratistas o prestadores de servicios. En caso de recibirlos, para efectos de transparencia y hasta obtener autorización expresa de **LA COMPAÑÍA** conforme al procedimiento que se establezca en la política interna para tal fin, el objeto, beneficio o invitación deben ser declinados y/o devueltos.

D. MANEJO DE DINERO

1. Hacer uso indebido de los dineros recibidos por parte de **LA COMPAÑÍA**, por ejemplo, pero sin limitarse a los siguientes escenarios: retener dinero, hacer efectivos cheques sin autorización, presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas visitas, viajes o tareas no efectuados
2. Solicitar u otorgar a título personal préstamos de dinero o ayudas económicas a compañeros de trabajo, subalternos, superiores, clientes, contratistas, consultores, prestadores de servicios y/o usuarios de **LA COMPAÑÍA**
3. Realizar cualquier tipo de rifas, colectas, natilleras o suscripciones y/o promover multiniveles dentro de **LA COMPAÑÍA**

E. ELEMENTOS DE TRABAJO

1. Ingresar, retirar u ocultar de las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** o donde desarrolle la labor, elementos, máquinas, herramientas, útiles y cualquier tipo de objeto propiedad de **LA COMPAÑÍA**, clientes, compañeros, contratistas, consultores o prestadores de servicio; sin autorización previa de su jefe inmediato
2. Adulterar, modificar o causar daños intencionales o por negligencia a las tarjetas de control de entrada y salida (carnet, badge, chip, entre otros), utilizar la de otros trabajadores o solicitar al encargado del registro realizar cambios en el propio
3. No utilizar o dar uso indebido a los elementos de seguridad y aseo que le sean suministrados de acuerdo con el oficio que desempeñe
4. El uso inadecuado de los activos de LA COMPAÑÍA (escritorios, sillas, computadores, tablets, celulares y en general de cualquier elemento de trabajo) dentro de la operación, áreas administrativas o áreas comunes, así como las entregadas en la implementación del teletrabajo, en los casos que aplique.
5. Extraviar u ocasionar daños intencionales o por uso negligente a los útiles, equipos, herramientas, materias primas o maquinaria de trabajo suministradas por **LA COMPAÑÍA**, así como a las instalaciones físicas en cualquiera de sus dependencias.

F. MANEJO DE INFORMACIÓN

1. Suministrar a terceros conocidos o extraños, sin autorización expresa de las directivas de **LA COMPAÑÍA**, datos relacionados con la organización interna de la misma o respecto de sus sistemas, servicios o procedimientos.
2. Distribuir, fijar o hacer circular en el lugar de trabajo ya sea por medios físicos, electrónicos o de mensajería instantánea, periódicos, hojas, volantes, circulares, carteles o documentos semejantes no ordenados o autorizados expresamente por **LA COMPAÑÍA**, salvo que se

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

trate del ejercicio legítimo de los derechos de asociación sindical y sean previamente concertados con **LA COMPAÑÍA**

3. Tomar y/o publicar fotografías en las que se aprecie material de entrenamiento, políticas, procesos, o cualquier documento, sistema o programa que contenga información confidencial de clientes o sus usuarios, videos o capturas de pantalla de las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** en cualquier medio de comunicación sin la autorización escrita del área de seguridad corporativa.
4. Elaborar o ayudar a elaborar productos o servicios iguales, similares o conexos a los ofertados por **LA COMPAÑÍA**, a terceros, bien sea personas jurídicas o naturales o, para provecho del mismo trabajador.
5. No cumplir con los filtros de seguridad establecidos por **LA COMPAÑÍA** a través de sus diferentes áreas, campañas y servicios para brindar algún tipo de información confidencial de cuentas de clientes, reservas y procesos.

G. OPERATIVIDAD IRREGULAR Y CONDUCTA

1. Distribuir, vender o comercializar dentro de la Empresa cualquier tipo de bebidas embriagantes, sustancias enervantes, drogas y/o elementos que puedan considerarse armas.
2. Incitar, promover o participar de altercados, discusiones o riñas de cualquier índole dentro de las instalaciones de la Empresa o en espacios de eventos corporativos entre compañeros, subalternos, superiores, clientes, contratistas o prestadores de servicios de la Empresa. Esta prohibición se extiende fuera de jornada laboral o eventos corporativos cuando se involucre a clientes corporativos, proveedores, contratistas o prestadores de servicios de la Empresa.
3. Ejecutar actos con dolo o por mera negligencia o impericia cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, subalternos, superiores o terceras personas, o que amenace o perjudique equipos, herramientas, elementos de trabajo e instalaciones de propiedad de la Empresa o sus clientes.
4. Promocionar, vender o distribuir de cualquier forma y por cualquier medio, loterías, chance, captación o juegos de dinero, apuestas de dinero, acciones u objetos dentro de las instalaciones de la Empresa o durante la jornada de trabajo.
5. Incitar o promover al personal para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos
6. Negarse a entregar o mostrar documentos de identificación interna que le sea solicitado por personal de seguridad atendiendo a razones de control en las instalaciones de la Empresa
7. Trabajar en cualquier modalidad y lugar sin cumplir con la debida higiene y presentación personal esperada dependiendo de la posición desempeñada en la Empresa
8. Realizar llamadas telefónicas personales a través de medios corporativos sin autorización del jefe inmediato
9. Contactar a clientes, usuarios, contratistas u otro personal relacionado comercialmente con la Empresa a través de medios personales o a través de medios corporativos, pero sin autorización del jefe inmediato o sin solicitudes previas dependiendo del proceso que realice.
10. Brindar datos de contacto personales propios o ajenos a clientes, usuarios, contratistas, prestadores de servicio u otras personas relacionadas comercialmente con la Empresa a través de medios o herramientas corporativas.
11. Incumplir los protocolos de atención al cliente generales o específicos para cada servicio en la Empresa
12. Incurrir en trato descortés, grosero, déspota, vulgar, falto de respeto o negar deliberadamente un servicio y/o la resolución de un requerimiento a un cliente y/o usuario final durante las interacciones que pueden ser en llamada, chat, correo electrónico o cualquier otro medio que disponga la Empresa.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

13. Incurrir en actitudes que puedan considerarse social y culturalmente como faltas de respeto con compañeros, subalternos, superiores jerárquicos, clientes, usuarios y terceros relacionados comercialmente con la Empresa
14. Ingresar y/o utilizar teléfonos celulares personales no autorizados en los pisos operativos y demás áreas restringidas
15. Hacer un uso indebido de los códigos de actividad o auxiliares de llamada, a través del cual pueda o no obstaculizar el monitoreo o recepción de interacciones. En este caso, cada vez que ocurra se tomará como incumplimiento individual.
16. No responder o retomar las llamadas o interacciones en los tiempos específicos que se especifiquen en cada área o servicio, cuando esto conlleve a que el usuario cuelgue, se desconecte o finalice la interacción por falta de respuesta.
17. Finalizar de manera deliberada la interacción con el usuario final en cualquier modalidad: cuelgue de llamada, desconexión o cierre del chat. Esta conducta se considera FALTA GRAVE aún por la primera vez que se incurra en ella
18. Insinuarle al cliente o usuario que está mintiendo o hablarle en un idioma no autorizado por la línea de negocio
19. Introducir a las instalaciones de la Empresa o almacenar en los equipos suministrados por esta, cualquier tipo de material o información que pueda considerarse ofensiva o discriminatoria, por ejemplo, pero sin limitarse a: contenido pornográfico, violento, proselitista, racista, entre otros.
20. Hacer uso del nombre o imagen de la empresa a través de carnets, estampados u otros elementos para actividades de recreación personal no ordenadas por la Empresa
21. Incurrir en actuaciones que puedan afectar el nombre de la Empresa en eventos o establecimientos comerciales
22. Fumar o vapear en zonas no autorizadas dentro de las instalaciones de la Empresa
23. Convocar y/o realizar cualquier tipo de reunión o clase dentro de las instalaciones de la Empresa o dentro de la jornada de trabajo sin contar con autorización previa de la Empresa.
24. Amenazar, intimidar y/o coaccionar a compañeros de trabajo, subalternos o jefes dentro de las instalaciones de la Empresa, durante la jornada de trabajo o fuera de ella a través de cualquier medio.
25. Participar en espionaje o sabotaje en contra de la Empresa
26. Hacer mal uso de los servicios de transporte o cualquier otro beneficio que se otorgado por la Empresa de acuerdo con los términos y condiciones que se establezca para su disfrute.
27. Promocionar o vender cualquier tipo de mercancía fuera de los canales autorizados por la Empresa
28. Negarse a la práctica de exámenes periódicos, de alcoholimetría y/o sustancias psicoactivas que solicite u ordene la Empresa.
29. Ingresar y/o permitir el ingreso de personal no autorizado a áreas restringidas de la Empresa.
30. Incurrir en conductas que generen alerta del cliente corporativo y/o auditores externos.
31. Fijar, remover o dañar cualquier tipo de información o material que publique la Empresa dentro de las instalaciones.
32. Autorizar sin ser de su competencia operaciones, movimientos o actos a nombre de la Empresa.
33. Manipular o sustraer pertenencias ajenas que se encuentren en cualquier área o dependencia de la Empresa o no reportar al área de seguridad física cuando encuentre elementos posiblemente extraviados de otras personas en las instalaciones de la Empresa.
34. Manipular las pertenencias de terceros, dejadas a la confianza del ambiente de laboral en cualquier zona de la Empresa, sin autorización del propietario.
35. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías promesas de compraventa ficticias u otros documentos que carezcan de veracidad.
36. Tramitar retiros parciales de cesantías ante el fondo correspondiente con documentos que no sean emitidos directamente por la Empresa.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

37. Ejecutar negligente o defectuosamente el trabajo
38. Demorarse más del tiempo autorizado o necesario en cualquier acto o diligencia que la Empresa le haya ordenado o para el cual le hubiese otorgado permiso, dentro o fuera de las instalaciones y sin que exista una justificación válida a juicio de la Empresa.
39. No acatar las órdenes, lineamientos e instrucciones sobre la seguridad física y vigilancia de la Empresa.
40. Extralimitarse en el ejercicio de las funciones propias del cargo o ejercer actos que no sean propios de su posición.
41. Utilizar las credenciales de acceso o cualquier otro elemento que permita la identificación de otro trabajador
42. Incurrir en errores de reportería, no completar el trabajo asignado o completarlo incorrectamente por negligencia, impericia o por no seguir las indicaciones dadas por la Empresa
43. Adulterar, modificar, cambiar o intentar manipular el software, aplicativos o plataformas de recepción de llamadas, chat, emails o cualquier otro elemento de trabajo entregado para la ejecución de su labor.
44. Modificar sin estar autorizado y en cualquier forma, las condiciones y/o características de los productos o servicios ofrecidos o vendidos a los usuarios.

H. INFORMÁTICA- SOFTWARE- RED- PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Instalar software, aplicativos, programas informáticos o descargar archivos de internet que no cuenten con la debida licencia de uso en los computadores o herramientas entregadas por **LA COMPAÑÍA** o por parte de CLIENTES para el cumplimiento de funciones laborales o aun cuando cuenten con ella pero no tengan autorización expresa para hacerlo (sin importar la finalidad de su instalación)
2. Utilizar la red de Internet dispuesta por **LA COMPAÑÍA** para fines diferentes a los propios del desempeño de su cargo.
3. Dar a conocer su clave personal de acceso a las plataformas tecnológicas y sistemas de información de **LA COMPAÑÍA** o de sus clientes.
4. Ingresar dispositivos tecnológicos y/o medios de almacenamiento personal o de terceros a las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** o de sus clientes sin autorización expresa del área de seguridad.
5. Utilizar, sin autorización legal, de cualquier forma, obras protegidas o transgredir normas de protección de la propiedad intelectual.
6. Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, descubrimientos, inventos, informaciones de **LA COMPAÑÍA**, obtenidas con o sin su intervención o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresa de las directivas de **LA COMPAÑÍA**.
7. Permitir y/o facilitar el uso de los sistemas informáticos de **LA COMPAÑÍA** a personas no autorizadas.
8. Revelar o compartir su contraseña, o permitir el uso de su sesión.
9. Intentar descubrir la contraseña de otro empleado.

PARÁGRAFO. Las prohibiciones antes mencionadas son consideradas faltas disciplinarias, incurrir en una o varias de ellas se tomará como FALTA y será (n) sancionada (s) teniendo en cuenta los términos previstos por este reglamento pudiendo llegar a la terminación con justa causa del contrato de trabajo en aquellas que se consideren **GRAVES.**

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO XVI

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTO PARA SU IMPOSICIÓN

ARTÍCULO 57. LA COMPAÑÍA podrá imponer a sus **TRABAJADORES** las sanciones enunciadas en la ley, en este reglamento, en el contrato de trabajo y sus modificaciones o adiciones, en políticas, manuales, procedimientos y/o instructivos internos, además de las que se contemplen en pactos o convenciones colectivas

PARÁGRAFO. Las sanciones por imponer serán evaluadas en su justa medida dependiendo de su grado de lesividad previo análisis de proporcionalidad y racionalidad, pudiendo ser agravadas o atenuadas dependiendo de las circunstancias de cada caso.

ARTÍCULO 58. ESCALA DE SANCIONES. El incumplimiento de las obligaciones, la violación de las prohibiciones o incurrir en faltas señaladas en el contrato de trabajo y sus modificaciones o adiciones, en políticas, manuales, procedimientos y/o instructivos internos, además de las que se contemplen en pactos o convenciones colectivas darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas y sanciones, en el orden que considere **LA COMPAÑÍA**, siempre y cuando no se configuren como una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo:

a) Llamado de atención final escrito
b) Suspensión del contrato de trabajo, que podrá ir de 8 días (o menos) hasta máximo 2 meses en caso de reincidencia de cualquier grado.
c) Multas, cuando se trate de una falta relacionada con retrasos o faltas al trabajo, las cuales no podrán exceder de la quinta parte del salario de 1 día. Este importe podrá ser descontado del valor del salario y no limita a **LA COMPAÑÍA** de abstenerse de pagar por el tiempo dejado de trabajar.

PARÁGRAFO 1°.- La violación leve a consideración de la Empresa por parte del trabajador de las obligaciones y prohibiciones contractuales, reglamentarias o contenidas en el Manual de Convivencia, el Código de Conducta y en las demás políticas internas de la Empresa implicará la imposición de cualquiera de las sanciones contenidas en el presente Reglamento, de conformidad con la gravedad de la falta, el impacto o perjuicio que ésta le genere a la Empresa y el análisis que se haga de cada caso en concreto durante el proceso disciplinario ya descrito.

PARÁGRAFO 2°. - La violación grave de las obligaciones y prohibiciones laborales de los trabajadores que constituyen una justa causa de terminación del contrato de trabajo será sometida a la consideración de la Empresa. La gravedad será determinada por los hechos ocurridos, por la violación de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones contenidas en este Reglamento, en los contratos individuales de trabajo, en las políticas, códigos, manuales o reglamentos laborales o corporativos de la Empresa, la ley y por las consecuencias derivadas de los hechos, situación que en cada caso será investigada y decidida por la Empresa y que por tratarse de una conducta de carácter inadmisible del trabajador, dará lugar a la terminación del contrato de trabajo del empleado con justa causa. La justa causa de terminación deberá estar demostrada y deberá darse a conocer al trabajador al momento de invocarla para dar por terminada la relación laboral.

PARÁGRAFO 3°. - Ninguna sanción disciplinaria consistirá en penas corporales, ni en medidas lesivas de la dignidad del **TRABAJADOR.**

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 59. AGRAVANTES DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES. Las conductas que se consideren disciplinables en virtud de este reglamento, en el contrato de trabajo y sus modificaciones o adiciones, en políticas, manuales, procedimientos y/o instructivos internos, además de las que se contemplen en pactos o convenciones colectivas, se agravarán y por lo tanto se considerarán como **FALTAS GRAVES** y justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo en los siguientes casos:

a) Cuando las conductas configuren un perjuicio considerable o inminente a **LA COMPAÑÍA**, sus trabajadores, instalaciones, clientes, de índole administrativo, reputacional y/o económico, sin importar la intención del **TRABAJADOR** o cuando ocurran por su negligencia o impericia, o;
b) Cuando se logre comprobar que la conducta investigada fue realizada por **EL TRABAJADOR** con la intención de ocasionar algún perjuicio económico o administrativo a la organización

PARÁGRAFO. Excepcionalmente **LA COMPAÑÍA** atendiendo a la gravedad y ocasión de la falta, podrá atenuar la sanción a imponer, igualmente, podrá dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y con justa causa aun cuando la conducta sea cometida por primera vez.

ARTÍCULO 60. FACULTADES. La potestad para adelantar el procedimiento de comprobación de faltas para la aplicación de sanciones está reservada al departamento de **PEOPLE SOLUTIONS** y/o **RECURSOS HUMANOS** de **LA COMPAÑÍA** o por a quien esta designe. **LA COMPAÑÍA** garantizará en todo momento que se adelante un debido proceso donde **EL TRABAJADOR** pueda ejercer su derecho a la defensa, contradicción y aquellos consagrados en las leyes colombianas.

ARTÍCULO 61. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMA DE APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. Toda sanción disciplinaria deberá estar precedida de un debido proceso mediante el cual el Trabajador pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. Este procedimiento debe realizarse de manera oportuna a partir del momento en el cual se conoce la falta por parte de la Empresa.

En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos (Artículo 115, C.S.T.). La decisión de la Empresa de imponer o no la sanción definitiva, será comunicada al trabajador por escrito una vez culmine el proceso investigativo que dio lugar al proceso disciplinario.

ARTÍCULO 62. Para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias se aplicará el siguiente procedimiento:

Toda medida o decisión que configure un uso de la facultad disciplinaria por parte de la Empresa deberá estar precedida de un debido proceso mediante el cual el trabajador pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. Este procedimiento debe realizarse de en un término razonable a partir del momento en el cual se conoce la falta por parte de la Empresa, atendiendo el principio de inmediatez.

Durante la investigación disciplinaria se deberán aplicar las garantías del debido proceso, esto es, como mínimo los siguientes principios: dignidad, presunción de inocencia, indubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra, y non bis in idem. Para efectos de adoptar una decisión disciplinaria se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

A. Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas investigadas y la formulación de los cargos imputados:

Se deberá realizar comunicación formal escrita de apertura del proceso disciplinario, la cual deberá ser notificada ya sea de forma personal o enviada por correo electrónico a la dirección de correo electrónico reportada en el contrato de trabajo y/o por cualquier otro medio electrónico o plataforma utilizada por **LA COMPAÑÍA**. Esta comunicación podrá ser enviada al correo electrónico proporcionado por el Trabajador para efectos de notificaciones o a través de plataformas internas de **LA COMPAÑÍA** como teams, slack o similares, siempre y cuando se garantice la debida comunicación y se considerará efectiva con la confirmación de envío, aun cuando el Trabajador no acuse recibo o firme electrónicamente.

En esta comunicación:

- Se indicarán los hechos, conductas u omisiones que motivaron el proceso disciplinario;
- Se trasladarán las pruebas con las cuales cuenta la Empresa;
- Se señalará el término durante el cual deberán rendirse los descargos por escrito o verbalmente, quedando a consideración de la Compañía, así como el lugar en el cual se llevará a cabo la diligencia de descargos, o la dirección a la cual deben remitirse los descargos por escrito.

  En todo caso, el término durante el cual el trabajador puede manifestarse frente a los motivos del proceso disciplinario, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa no podrá ser inferior a **cinco (5) días.**

  Si durante el plazo otorgado el trabajador o trabajadora presenta incapacidades temporales expedidas por la EPS o tenga lugar alguna licencia o permiso establecido en la Ley o en el presente Reglamento, el período de mínimo cinco (5) días calendario será suspendido y reiniciará en los días que falten una vez el empleado se reincorpore a sus labores.

- En los casos donde las pruebas que fundamentan el proceso se encuentren en medios magnéticos o digitales (llamadas, videos, etc), la **COMPAÑÍA** garantizará que el Trabajador pueda acceder a ellas a verlas y/o escucharlas en el momento de la comunicación de apertura o en la diligencia posterior, de manera presencial o a través de tecnologías, garantizando así el acceso a dicha información.

B. Diligencia de descargos:

La diligencia de descargos podrá llevarse a cabo de manera presencial o por medios virtuales de teleconferencia. Para efectos del ejercicio del derecho a la defensa, el trabajador deberá entregar sus manifestaciones o **descargos** frente a los motivos del proceso, controvertir pruebas y allegar las que considera necesarias a través de escritos que entregará en físico o por los medios electrónicos que le sean indicados en el documento de apertura formal del proceso disciplinario.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que desee presentar sus descargos de manera verbal, deberá informarlo dentro del plazo de los **5 días** antes mencionados para que **LA COMPAÑÍA**, a su discreción, fije un espacio de manera virtual o presencial y que le será

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

informado previamente, donde **EL EMPLEADO** podrá pronunciarse acerca de las presuntas faltas e incumplimientos y ejerza su derecho de defensa y contradicción, dejándose constancia de ello a través del acta resultante de la diligencia.

En todo caso, la Empresa se reserva el derecho a adelantar una diligencia de descargos verbal, en caso de considerarlo necesario, y en este escenario, informará al Trabajador el día y la hora de la realización de dicha diligencia. Se levantará un acta de la diligencia de descargos que podrá ser firmada por los asistentes, entregando una copia a cada uno ya sea en físico o por medios virtuales.

En caso de que el Trabajador o cualquiera de sus testigos se rehúse a firmar el acta de la diligencia, se dejará constancia escrita a continuación de esta y será firmada por el encargado de realizarla y por un testigo de la situación.

Cuando se considere pertinente, podrá levantarse un registro de audio y video de la diligencia.
La negativa del Trabajador para firmar el acta de descargos no será impedimento para que la sanción que tenga lugar sea aplicada y efectiva.

En caso de que el trabajador guarde silencio durante el término concedido para presentar sus descargos escritos, bien sea por falta de remisión del escrito, por falta de asistencia de la diligencia verbal o por presentación extemporánea de su defensa, según sea el caso, se entenderá que renuncia a su derecho de presentarlos, renunciando a su derecho a la defensa y aceptando tácitamente los hechos, conductas y/u omisiones que motivaron el proceso disciplinario y se procederá con la comunicación del pronunciamiento definitivo debidamente motivado de la decisión.

C. Decisión:

Con posterioridad a la finalización de la diligencia de descargos o una vez remitidos los descargos escritos por parte del trabajador, y dentro de un término razonable, la Empresa comunicará al trabajador la decisión correspondiente.

Esta decisión será proporcional y razonable a los hechos que motivaron el proceso disciplinario. La decisión será notificada personalmente al trabajador ya sea de manera presencial, a través de las plataformas internas de recursos humanos o de los medios electrónicos dispuestos para tal fin en los que se incluye correo electrónico proporcionado por el Trabajador.

En caso de que proceda alguna sanción disciplinaria o la terminación del contrato de trabajo con justa causa conforme lo establecido en el contrato individual de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y/o el Código Sustantivo del Trabajo, la decisión debe estar motivada, explicando los hechos que dan lugar a la misma, así como las obligaciones incumplidas y/o las faltas en que se incurrió y los hechos debidamente probados en el marco del proceso disciplinario.

Finalmente, el trabajador tendrá la posibilidad de impugnar la decisión – sanción disciplinaria - adoptada por la Empresa, para lo cual tiene un término **de 3 días hábiles**, ante el superior jerárquico de quien tomó la decisión, contados a partir de la notificación de la decisión, o podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

La decisión y/o sanción se considerará efectiva con la confirmación de envío, aun cuando el Trabajador no confirme recibido o firme electrónicamente. Igualmente, cuando el Trabajador se abstenga de firmar la sanción se dejará constancia de la notificación en presencia de testigos y la decisión quedará en firme.

PARÁGRAFO 1°. - Si el trabajador se encuentra afiliado a una organización sindical, podrá estar asistido o acompañado por uno o dos representantes del sindicato que sean trabajadores de la Empresa y se encuentren presentes al momento de la diligencia, y estos tendrán el derecho de velar por el cumplimiento de los principios de derecho de defensa y debido proceso del trabajador sindicalizado, dando fe de ellos al final del procedimiento.

PARÁGRAFO 2°. - El trabajador con discapacidad deberá contar con medidas y ajustes razonables que garanticen la comunicación y comprensión recíproca en el marco del debido proceso.

PARÁGRAFO 3°. - El procedimiento disciplinario podrá realizarse utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando el trabajador cuente con estas herramientas a disposición.

ARTÍCULO 63. No producirán efectos las sanciones disciplinarias impuestas con violación del trámite señalado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 64. Precisiones sobre faltas y sanciones. **LA COMPAÑÍA** aclara que no se reconocerá ni pagará el tiempo dejado de trabajar por causa o con ocasión de las faltas disciplinarias en las que incurra **EL TRABAJADOR**, especialmente aquellas relacionadas con la asistencia y/o puntualidad. En igual sentido, no se reconocerá el tiempo no laborado cuando la sanción suspenda al **TRABAJADOR** de sus funciones.

ARTÍCULO 65. FALTAS DISCIPLINARIAS Y SU IMPACTO. Se establecen las siguientes faltas e impactos, que serán considerados por **LA COMPAÑÍA** antes de imponer las sanciones indicadas en el **artículo 58** del presente reglamento. Se aclara que aquellas conductas no contempladas en los siguientes artículos y sus respectivos numerales pero relacionadas con los deberes, obligaciones especiales o prohibiciones del **TRABAJADOR**, así como las que se establezcan en políticas, instructivos, procedimientos, manuales, códigos de conducta, contrato de trabajo y sus anexos, convenciones y pactos colectivos también podrán ser sancionados siguiendo el proceso contemplado en el presente articulado.

ARTÍCULO 66. FALTAS MODERADAS: su sanción por la primera vez podrá ser un llamado de atención escrito, pero su reincidencia el mismo día o en días diferentes podrá ser sancionada con una suspensión del contrato de trabajo o incluso podrán considerarse como **FALTAS GRAVES** y por lo tanto serán una **JUSTA CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO**.

1	Ocuparse en funciones distintas de sus labores durante las horas de trabajo, sin previo permiso del superior respectivo.
2	No apegarse a los horarios laborales, es decir: llegar tarde al comienzo de la jornada laboral, así como a entrenamientos, reuniones o a cualquier otra actividad previamente notificada sin contar con causa justificable o autorización de su jefe inmediato. Así como terminar su jornada de trabajo con anticipación, excederse en los tiempos de receso programados en turno o ausentarse de manera parcial de su jornada de trabajo sin contar con causa justificable o autorización de su jefe inmediato.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

3	Incumplir o incitar a incumplir, las órdenes o instrucciones de su superior y/o del representante de la Compañía
4	Incumplir los procedimientos establecidos como estándar por la compañía, cliente o área en la que **EL TRABAJADOR** desempeñe sus funciones, siempre y cuando no sea considerado como una **FALTA GRAVE** en la ley o en otras políticas, manuales, instructivos, anexos contractuales y/o procedimientos establecidos por La Empresa.
5	Incumplir los procedimientos establecidos por la Compañía durante la llamada o cualquier tipo de interacción con el cliente. Siempre y cuando no sea considerado como una **FALTA GRAVE** en la ley o en otras políticas, manuales, instructivos, anexos contractuales y/o procedimientos establecidos por La Empresa
6	No realizar las tareas administrativas o de reportería propias de su rol siguiendo los lineamientos de la Compañía o cometer errores en su ejecución o tiempos de entrega
7	No observar buenas costumbres durante las horas de trabajo incluyendo, pero sin limitarse a higiene personal, utilizar vocabulario obsceno o vulgar en el desarrollo de sus funciones o con sus compañeros, demostrar una actitud no profesional ante sus compañeros de trabajo, subordinados o superiores, así como cualquier otro comportamiento, que a criterio de **LA EMPRESA** sea ofensivo o que perturbe el ambiente de trabajo.
8	Consumir alimentos no permitidos en su lugar de trabajo.
9	Promover multiniveles en la empresa, compra y/o venta de artículos fuera de los canales proporcionados por la empresa. Así como participar o promover el funcionamiento de natilleras, rifas o colectas sin previa autorización de la compañía
10	No portar el carnet dentro de las instalaciones de la compañía y/o en los eventos corporativos donde sea requerido, así como no portarlo en lugar visible, negarse a presentarlo en las ocasiones que le sea solicitado y/o prestar o transferirlo a otro empleado.
11	Ingresar sin autorización y/o permitir el acceso a personal no autorizado a áreas restringidas.
12	No cumplir con las buenas costumbres y buenos modales durante la prestación del servicio, no presentarse al trabajo en perfecto estado de aseo y cuidado personal, no respetar los parámetros establecidos en el "código de vestimenta" y/o el que se determine para actividades corporativas de la Empresa.
13	No mantener áreas y espacios de trabajo en buen estado, ordenados y limpios.
14	No asistir a las capacitaciones o eventos de formación programados por la compañía, sin una justa causa o sin autorización explicita del jefe inmediato.
15	Incumplir los preceptos establecidos por la política de incapacidades establecida por La Empresa.
16	Cambiar el turno u horario programado sin autorización del jefe inmediato y/o área encargada
17	Trabajar horas extras sin autorización expresa del jefe inmediato y/o sin que estén programadas dentro del turno de trabajo.
18	No dar respuesta oportuna según los parámetros establecidos por la empresa a los requerimientos y/o solicitudes que deba gestionar correspondiente a su cargo.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

19	No contestar la llamada y/o el chat y/o correo electrónico de acuerdo con los tiempos y parámetros establecidos.
20	No someterse a los exámenes médicos, exámenes médico-ocupacionales, exámenes toxicológicos, paraclínicos, pruebas de seguridad y demás pruebas y/o exámenes requeridos por la compañía para los diferentes procesos.
21	No cumplir con los filtros de seguridad establecidos por la compañía para brindar algún tipo de información confidencial de cuentas de clientes, reservas y procesos.
22	Hacer o autorizar propaganda política o religiosa en los sitios de trabajo.
23	Introducir y/o utilizar artículos expresamente prohibidos a piso de operaciones y demás áreas restringidas, que por seguridad en la información así se solicite, por ejemplo: Lapiceros, papel, agendas, cuadernos, blocks de notas, reproductores de música, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dispositivos de transmisión inalámbrica (módems de Internet), artículos electrónicos, radios, celulares, cualquier medio magnético, cámaras fotográficas y demás contemplados cómo no autorizados por la compañía.
24	Ausentarse de su puesto de trabajo sin bloquear el equipo.
25	Incurrir en cualquier otra falta a las obligaciones que le imponga el contrato de trabajo, el reglamento interno de trabajo, las políticas corporativas, procedimientos, manuales y demás documentos implementados por la compañía, siempre y cuando no se considere como una **FALTA GRAVE**
26	Ingresar a sitios web no autorizados o no relacionados con el negocio o la ejecución de las funciones propias del cargo.
27	Incumplir los requisitos, deberes y obligaciones y demás lineamientos, establecidos por las normas de Calidad ISO 9001, Gestión de Calidad, ISO 14001, ISO 27001 y demás regulaciones implementadas por la compañía.
28	No registrar ante el área de People Solutions de LA COMPAÑÍA o a quien esta designe o en el sistema de recursos humanos, cualquier cambio en sus datos personales: nombre, número de identificación, teléfono, correo electrónico personal, dirección de residencia, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su ocurrencia.
29	Abstenerse o negarse a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por parte del área de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes o enfermedades
30	Incumplir las normas, instrucciones y políticas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por La Empresa
31	No observar o incumplir las medidas de salud, preventivas e higiénicas prescritas por el área de seguridad y salud en el trabajo o el equivalente de La Empresa, o por las autoridades/entidades competentes o por el personal adscrito a las entidades de salud ocupacional contratadas por La Empresa y que sean implementadas por esta.
32	Abstenerse de informar inmediatamente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo o equivalente de La Empresa sobre los accidentes de trabajo o cualquier tipo de incidente o daño a la propiedad
33	Usar logos de la empresa en aras de beneficiarse en actividades no autorizadas por la Compañía y/o cliente o cualquier otra practica que este contravía de las políticas de imagen corporativa de la organización

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

34	Fumar y/o hacer uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo en zonas no autorizadas dentro de la Empresa
35	Rechazar sin causa justificable la realización de trabajos extraordinarios o suplementarios solicitados por la compañía
36	Hacer mal uso de los servicios de transporte otorgados por la compañía o no hacer uso de estos sin previa notificación a su jefe inmediato cuando estuviese programado para hacerlo.
37	Hacer uso de las instalaciones o recursos físicos o humanos para actividades no relacionadas con la labor sin contar con autorización pertinente.
38	Entrar o salir de las instalaciones de la compañía en horas distintas a las de trabajo sin causa justificada o autorización expresa de su jefe inmediato.
39	Demorarse más del tiempo normal o necesario en cualquier acto o diligencia que la compañía le haya ordenado, o para el cual haya concedido permiso, dentro o fuera de la organización, sin que exista una justificación válida.
40	La extralimitación injustificada en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
41	No acatar las órdenes, indicaciones o instrucciones que tengan relación con la seguridad y vigilancia de la compañía.
42	El bloqueo intencional de los usuarios de logueo por parte del cliente corporativo.
43	Incurrir en conductas tendientes a evitar llamadas, chats o interacciones con los usuarios finales y/o clientes de manera intencional y/o que lleven a la negación del servicio o a la no resolución el requerimiento del usuario y/o solicitante.
44	Transferir prematuramente una llamada a otro departamento de manera que se evite asistir al Cliente.
45	Poner al usuario en mute, de forma prolongada y deliberadamente sin justificación para o hasta que este cuelgue
46	Brindar información inexacta o pasos incorrectos o incompletos para solucionar problemas o requerimientos del usuario a fin de liberar llamada sin brindar ayuda o prestar correctamente el servicio
47	Hacer declaraciones o dar información al usuario y/o cliente que adultere las condiciones, precios, promociones y/o cualquier otra característica de los productos y/o servicios ofrecidos o vendidos de acuerdo con sus funciones, siempre y cuando no se genere un beneficio al infractor
48	Ser sorprendido durmiendo durante las horas de trabajo.
49	Tener un trato inadecuado con los terceros que le prestan servicio a La Empresa, como lo son el personal de transporte, alimentación, vigilancia y aseo o cualquier otro relacionado
50	Incumplir las metas establecidas **mensualmente** en las métricas y/o indicadores de calidad, AHT, productividad y las demás establecidas por la Empresa o el cliente, en cualquier canal de atención y dependiendo de la campaña, servicio o área en la que el Trabajador desempeñe sus funciones.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

51	Realizar actos intencionales, negligentes o imprudentes que crean un riesgo de comprometer la privacidad de la información y/o las relaciones comerciales contractuales entre La empresa y sus empleados, clientes y usuarios finales y que no figuran dentro de otra categoría de infracción.
52	Protagonizar cualquier tipo de conducta dentro del centro de trabajo y fuera de este, entre compañeros o con personal ajeno a la compañía, que afecte la imagen la compañía.
53	Realizar y/o solicitar préstamos de dinero con fines lucrativos para quien presta, o solicitar ayuda económica a los clientes, compañeros o subalternos de la empresa.
54	Negarse a escalar la llamada a un supervisor, a petición del usuario final, directamente o haciendo actos encaminados a evitar dicha comunicación.
55	No cumplir con las notas mínimas requeridas para aprobar las capacitaciones y/o certificaciones solicitadas por el cliente
56	Abstenerse de informar a People Solutions o nómina, cualquier inconsistencia que aparezca en sus reportes y comprobantes de pago de nómina o de cualquier reclamación que tenga al respecto.
57	Adulterar las tarjeas de control de entrada y salida, marcar la de otro (s) trabajadores, permitir el uso de la propia por parte de terceros, presionar a la persona encargada para que efectúe cambios en el registro de tiempo o cualquier otra conducta relacionada con el incumplimiento de política de accesos o similares
58	Incurrir en actos amenazantes o irrespetuosos al momento en que se realice algún procedimiento disciplinario.
59	Fomentar, incitar, ordenar o realizar manifestaciones de cualquier género contra sus superiores

PARÁGRAFO. También se considerarán como faltas todas aquellas que sin estar contempladas en este **REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO** estén relacionadas con los deberes, obligaciones especiales y/o prohibiciones de los trabajadores y que se establezcan tanto en la ley, como en el contrato de trabajo, políticas, manuales, instructivos, convenciones y/o pactos colectivos. La sanción correspondiente será determinada por **LA COMPAÑÍA** atendiendo criterios de impacto, reincidencia, proporcionalidad y razonabilidad.

ARTÍCULO 67. FALTAS GRAVES. Habrá lugar a **la TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA** cuando **EL TRABAJADOR** incurra en alguna de las siguientes conductas que se califican como **GRAVES** aun por la primera vez en que ocurran

1	No presentarse a laborar durante una jornada de trabajo sin causa justificable y/o autorización de su jefe inmediato.
2	Finalizar y/o desconectar intencionalmente y/o deliberadamente al usuario final durante una llamada o interacción de servicio en tiempo real en cualquier modalidad: cuelgue de llamada, desconexión injustificada o cierre del chat, entre otros
3	Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos, intimidación, coacción o grave indisciplina en el que incurra el empleado en sus labores, contra la compañía, sus dignatarios, el personal directivo, compañeros de trabajo, miembros de las familias, clientes/proveedores, vigilantes, personal de servicios generales y/o terceros ajenos a la organización.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

4	Ocultar faltas, irregularidades o incumplimientos cometidos en contra la compañía, propios o ajenos.
5	Destruir, dañar, retirar los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos o información de la Empresa, sin autorización expresa y escrita de la misma.
6	Autorizar o ejecutar, sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de la compañía.
7	Aceptar regalos, comisiones, dádivas, préstamos, invitaciones de cualquier índole, donaciones en cualquier forma de alguien que quiera establecer relaciones comerciales con la Empresa o que ya las tenga, salvo autorización expresa de La Compañía
8	Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes o permanecer en tales condiciones en las instalaciones de la Empresa. Asimismo, consumir licor, estupefacientes, narcóticos, drogas enervantes o sustancias psicotrópicas en el trabajo. A su vez, ingresar y/o mantener dentro de las instalaciones de la Empresa cualquiera de las sustancias mencionadas.
9	Ingresar y/o mantener dentro de las instalaciones de la Empresa cualquier elemento que pueda considerarse como arma, exceptuando las que con autorización legal puedan llevar los vigilantes o el personal de seguridad de la Empresa.
10	Instalar programas o aplicaciones no autorizados en los equipos de a través de los cuales se pueda sustraer información confidencial de la compañía
11	Gritar al cliente, utilizar comentarios groseros, abusivos, sarcásticos, palabras insultantes o interrumpir constantemente al cliente de una manera grosera. Ejecutar una conducta incorrecta e inadecuada frente al cliente.
12	Sustraer del área permitida y/o de La Compañía útiles, herramientas o cualquier tipo de activo perteneciente a esta sin autorización del personal encargado.
13	Cuando el trabajador por imprudencia, impericia, negligencia, omisión o descuido absolutamente inexcusable comprometa la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que ahí se encuentran o que amenace o perjudique las máquinas, elementos, materiales, edificios, talleres o sitios de trabajo. (Por ejemplo, activar alarmas, desactivas o retirar dispositivos y/o elementos de seguridad)
14	Presentar documentos falsos, alterados, que sean contrarios a la realidad o con enmendaduras con la intención de obtener algún beneficio, ser contratado o justificar cualquier tipo de ausencia o incumplimiento. Esto será considerado como FRAUDE INTERNO y ENGAÑO A LA COMPAÑÍA.
15	Incurrir en conductas que, de acuerdo con la Política de prevención y gestión de discriminación y acoso laboral, prevención del acoso sexual en el contexto laboral y demás políticas internas relacionadas, se consideren inapropiadas o reprochables.
16	Tomar y/o publicar fotografías, videos de las instalaciones de la compañía con información restringida y/ o capturas de pantalla con información confidencial a fin de obtener provecho personal o particular
17	Utilizar recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros e información de la compañía para fines personales o de terceros y/o fines distintos para los que fue dispuesto sin previa autorización del jefe inmediato.
18	Cuando un trabajador cometa fraude, ya sea en contra de la compañía, sus usuarios, el cliente y sus trabajadores con el fin de sacar provecho o cometer cualquier actividad indebida o ilegal.
19	Entregar a cualquier título y/o permitir el uso de los programas de **LA COMPAÑÍA** a personas pertenecientes a esta que no se encuentren autorizadas o a terceros ajenos a la organización.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

20	Aprovecharse de su cargo u oficio o aceptar donaciones o ventajas de cualquier clase sin la previa autorización escrita de la compañía.
21	Negociar bienes y/o servicios de la compañía en provecho propio o de terceros
22	Disminuir intencionalmente u obstaculizar el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
23	Introducir a las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** o almacenar o transmitir a través de los equipos y/o herramientas suministradas por esta, cualquier tipo de material o información que pueda considerarse ofensiva o discriminatoria como contenido pornográfico, violento, proselitista, racista, entre otros.
24	Utilizar, sin autorización legal, de cualquier forma, obras protegidas o transgredir normas de protección de la propiedad intelectual
25	Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, descubrimientos, inventos e informaciones de la compañía, obtenidas con o sin su intervención o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresade las directivas de la compañía.
26	Utilizar dineros de la compañía para fines personales o fines distintos para los que fue dispuesto, sin previa autorización expresa y escrita de La empresa.
27	Participar en espionaje o sabotaje en contra de la compañía
28	Manipular y/o sustraer las pertenencias ajenas al interior de la zona de casilleros y/o demás zonas de la organización.
29	Proporcionar información a terceros o personas ajenas a **LA COMPAÑÍA** sobre procesos, procedimientos, actividades, ofertas, asuntos de índole comercial o propias del core del negocio o resultados de la empresa, así como asuntos administrativos reservados
30	Dar a conocer la clave personal de acceso a los sistemas de La Empresa, permitir que otras personas utilicen el usuario y/o contraseña asignados de manera exclusiva o utilizar los accesos de otros usuarios sin autorización de su jefe inmediato
31	Acordar o concertar citas con los usuarios finales y/o clientes o sus representantes, incluyendo, pero no limitado al intercambio de información personal como correo electrónico, direcciones, números de teléfono o información de redes sociales.
32	Entregar o brindar información confidencial sin autorización ni previa autenticación (esto se refiere a información privada de usuarios, como información específica de cuenta, tarjetas de crédito, número de seguro social, acceso no autorizado a información confidencial, acceso correo electrónico de un usuario sin su permiso y/o la creación de una contraseña permanente de un usuario).
33	Modificar sin autorización el lugar en el cual se prestarán servicios a través del Teletrabajo o prestarlos desde un sitio no autorizado por La Empresa
34	Dar uso diferente o engañar a la Empresa con el motivo o razón para la solicitud de préstamos, permisos, licencias, retiro parcial de cesantías, beneficios y/o auxilios.
35	Suplantar o prestarse para suplantación de identidad
36	Incurrir en conductas que sean consideradas como acoso sexual, discriminación y/o que atenten contra la dignidad de terceras personas.
37	Incurrir en cualquier forma de acoso, así como en conductas que atenten contra la dignidad, el respeto o la integridad física, psicológica o moral de otras personas en el lugar de trabajo, independientemente de su tipo de vinculación.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

38	Tienen igualmente el carácter de **FALTAS GRAVES** y por lo tanto **JUSTAS CAUSAS** de terminación unilateral del contrato por parte de **LA COMPAÑÍA**, las estipuladas como tales en el presente reglamento interno de trabajo, en pactos o convenciones colectivas de trabajo, fallos arbítrales, manuales, procedimientos, anexos contractuales, otros síes, instructivos, políticas internas, políticas y/o manuales expedidas por los Clientes, Código Sustantivo del Trabajo, Contrato de Trabajo y demás documentos expedidos por **LA COMPAÑÍA**

CAPÍTULO XVII
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITE

ARTÍCULO 68. El personal de **LA COMPAÑÍA** deberá presentar sus reclamos ante sus superiores jerárquicos en orden ascendente, de conformidad con la escala contemplada en el artículo 50 de este reglamento. Si el reclamante no es atendido por su superior jerárquico o no se conformare con su decisión, podrá insistir en su reclamo ante la gerencia de recursos humanos o quien haga sus veces quien oirá y resolverá en justicia y equidad. Quedan excluidos de estos reclamos los relacionados con el manejo disciplinario, que deberán tramitarse como se indica en el capítulo anterior.

ARTÍCULO 69. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo (de existir). Los reclamos serán resueltos en un tiempo razonable, atendiendo a su naturaleza

CAPÍTULO XVIII
PRESTACIONES ADICIONALES A LAS LEGALES OBLIGATORIAS

ARTÍCULO 70. En la Empresa no existen prestaciones y beneficios adicionales a las legalmente obligatorias.

CAPÍTULO XIX
DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 71. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, en jefe o un supervisor jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia de este.

ARTÍCULO 72. MODALIDADES. Se consideran modalidades de Acoso Laboral tal como se encuentran definidas en la Ley 1010 de 2006, las siguientes: el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección laborales.

ARTÍCULO 73. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

1. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de las palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional. La preferencia política o el estatus social.
3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo.
4. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencias de los compañeros de trabajo.
5. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad queda demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.
6. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo.
7. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de verter, formuladas en público.
8. La alusión publica a hechos pertenecientes a la intimidad de las personas.
9. La imposición de deberes desproporcionados sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar del trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la Empresa.
10. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y las exigencias permanentes de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la Empresa, o en forma discriminada respecto a los demás trabajadores o empleados.
11. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto a otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
12. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor.
13. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.
14. Él envió de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

PARÁGRAFO: En las demás situaciones no enumeradas en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral.

Excepcionalmente un solo acto hostil basta para acreditar el acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la liberta sexual y demás derechos fundamentales.

ARTÍCULO 74. **CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.** No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. Los actos a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos.
2. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad Empresarial e institucional.
3. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia y la evaluación laborales de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

4. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la Empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la Empresa o la institución.
5. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo.
6. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución.
7. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículo 59 y 60 del mismo Código.
8. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

CAPÍTULO XX
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN (LEY 1010 DE 2006)

ARTÍCULO 75. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por **LA EMPRESA** tienden a generar una conciencia colectiva de convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en **LA EMPRESA** y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. Como parte de los mecanismos de prevención, atención y solución de cualquier conducta de acoso laboral o asimilable al acoso laboral, la Empresa constituirá un Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo con los parámetros de elección y posterior acción que establece la normatividad laboral vigente en Colombia.

PARÁGRAFO: Hace igualmente parte del presente Reglamento Interno de Trabajo la política, directriz o programa que sea implementado por la Empresa en cumplimiento con la obligación establecida en el artículo 11 de la Ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral.

ARTÍCULO 76. En aras de procurar un ambiente laboral libre de las conductas que conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 constituyen acoso laboral, **LA COMPAÑÍA** dispone de los siguientes mecanismos preventivos:

1. Dictar capacitaciones, talleres y/o charlas para familiarizar a los trabajadores con el contenido de la Ley de acoso laboral y con las medidas a adoptar por parte de la Empresa y los trabajadores para superar las conductas de acoso laboral, las actividades y finalidades del Comité de Convivencia, que además incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha normatividad, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes y atenuantes, el tratamiento sancionatorio y el Comité de Convivencia como entidad competente para conocer de presuntas conductas de acoso laboral. Todo lo anterior deberá realizarse visibilizando el acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo las violencias contra las mujeres, sus causas, estereotipos y prejuicios de género.
2. Formular, adoptar y socializar una política institucional clara y explícita dirigida a la prevención del acoso laboral.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

3. Creación de espacios de participación para que los trabajadores manifiesten sus opiniones con respecto al ambiente laboral y los mecanismos adoptados para superar las conductas de acoso laboral a través de encuestas.
4. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
    - Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente;
    - Fomentar el apoyo social, trabajo en equipo, comunicación armónica y promoción de relaciones sociales positivas, entre las y los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la Empresa.
    - Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
    - Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la Empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
5. Desarrollar programas de capacitación que incluyan, entre otros, los siguientes aspectos:
    i. No discriminación por razones de credo, origen, raza, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, entre otras.
    ii. Resolución de conflictos, comunicación asertiva y desarrollo de habilidades sociales para la concertación, negociación y competencias blandas, dirigidas a directivos, mandos medios y a las y los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, con el fin de lograr soluciones efectivas a las controversias.
    iii. Primeros auxilios psicológicos en casos de crisis, dirigidos principalmente a la brigada de emergencias, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los líderes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Comité de Convivencia Laboral.

6. **LA COMPAÑÍA** implementará actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de las áreas de trabajo.
7. En los programas de inducción, reinducción y entrenamiento de todo el personal, se incluirá un capítulo especial relacionado con reglas de convivencia laboral que permitan evitar que durante la relación de trabajo se cometan hechos constitutivos de acoso laboral.
8. Todas las actuaciones de **LA COMPAÑÍA** en torno a la prevención del acoso laboral incorporarán criterios de enfoque interseccional y de género. Las acciones por tomar incluyen, pero no se limitan a sensibilización y capacitación especializada para las personas integrantes del Comité de Convivencia Laboral de manera que puedan identificar situaciones diferenciadas que pueden vivir las mujeres y personas de los sectores sociales LGTBIQ+ en el marco de situaciones de violencia y acoso laboral basadas en sexo y/o identidad de género.
9. Realizar seguimiento y vigilancia periódica sobre posibles situaciones de acoso laboral, asegurando en todo momento la confidencialidad y el manejo reservado de la información recopilada.
10. Implementar medidas de intervención y control frente a factores de riesgo psicosocial asociados con la violencia en el trabajo, promoviendo una cultura organizacional basada en la convivencia, el respeto y la colaboración.
11. Facilitar, cuando sea recomendado por el médico laboral de la EPS, el médico tratante o el Comité de Convivencia Laboral, el traslado de trabajadores a otra dependencia de la Empresa, garantizando condiciones laborales adecuadas y procurando un ambiente positivo de trabajo.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

12. Disponer de espacios de atención, tanto presenciales como virtuales (líneas telefónicas, plataformas digitales u otros canales), para brindar apoyo, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos a las y los trabajadores que presenten quejas de acoso laboral.
13. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la Empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 77. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento:

1. La Empresa tendrá un Comité de Convivencia integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante de la empresa o su delegado, cuyo número de integrantes dependerá del número de trabajadores de la Empresa. Este comité se denominará "Comité de Convivencia Laboral" y se regirá por el Reglamento de Funcionamiento que este mismo adopte.
2. El Comité de Convivencia Laboral será una instancia preventiva de acoso laboral independiente en su funcionamiento que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, su rol es preventivo, orientador, conciliador y canalizador, por lo anterior, el comité no determina si hay acoso laboral.

3. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:

    a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de **LA EMPRESA** en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
    b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
    c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
    d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, fortalecer y mantener un ambiente laboral armónico en las situaciones presentadas, garantizando que el proceso se adelante con debida diligencia, sin demoras injustificadas y bajo los principios de celeridad, eficacia, imparcialidad, confidencialidad y no discriminación.
    e. Presentar las sugerencias que consideren necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de **LA EMPRESA**.
    f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
    g. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.
    h. Adoptar un Reglamento de Funcionamiento que, como mínimo, incorpore los acuerdos de confidencialidad de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del Comité, y que establezca los mecanismos y protocolos necesarios para garantizar el manejo reservado de la información sensible, tanto durante la gestión de los casos como una vez concluidos.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

i. Presentar a la Alta Dirección de la Empresa informes trimestrales y un informe anual sobre la gestión del Comité, que incluyan estadísticas de las quejas recibidas, el estado y seguimiento de los casos, así como las recomendaciones y orientaciones derivadas de su análisis.

j. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

4. La Empresa designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores.
5. El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en el año anterior a su conformación.
6. Si la Empresa cuenta con dos (2) o más centros de trabajo deberán conformar los comités de convivencia laboral, teniendo en cuenta su organización interna, uno de nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo.
7. Este comité se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que deban convocarse por la urgencia de solicitudes de evaluación o por las conminaciones preventivas de los Inspectores de Trabajo, y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes. El Comité elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario, ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones que eventualmente puedan llegar a configurar acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
8. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sección respectiva las examinará de manera confidencial, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas de manera individual; y posteriormente construirá con tales personas la recuperación del tejido conviviente, si fuere posible; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. Este trámite se surtirá en cumplimiento de la Resolución 2461 de 2025.
9. Si como resultado de la actuación del comité, éste considera prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de **LA EMPRESA**, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente Reglamento.
10. El procedimiento preventivo para la resolución de las quejas de acoso laboral no podrá extenderse por un período superior a sesenta y cinco (65) días calendario, contados a partir de la fecha en que se reciba la queja formal.
11. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.
12. Todo trámite relacionado con circunstancias y quejas de posible acoso laboral deberán adelantarse dentro de la más estricta confidencialidad, salvaguardando los derechos a la intimidad, reserva y buen nombre de los implicados en la investigación y sus consecuencias.
13. **LA COMPAÑÍA** promoverá la participación de los trabajadores en la definición de estrategias de intervención frente a los factores de riesgo que puedan generar violencia en el trabajo.

ARTÍCULO 78. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. **EL TRABAJADOR** que desempeñe cargos de dirección, coordinación, supervisión y mando dentro de **LA COMPAÑÍA** tiene la obligación de poner en conocimiento de RECURSOS HUMANOS o del área que haga sus veces cualquier hecho de que tenga conocimiento dentro o fuera de su respectiva dependencia y que pueda constituir una situación de posible acoso laboral.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

CAPÍTULO XXI
TELETRABAJO

ARTÍCULO 79. De acuerdo con lo contemplado en la Ley 1221 de 2008, en los decretos 884 de 2012 y 1227 de 2022, en la Ley 2466 de 2025 y en las demás normas que le adicionen o complementen, el **TELETRABAJO** es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y **LA EMPRESA**, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Esta forma de organización del trabajo contribuye al balance de vida laboral y personal permite a las organizaciones mejorar su productividad derivada del aumento en la calidad de vida de sus trabajadores.

ARTÍCULO 80. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. LA COMPAÑÍA a través de las áreas competentes garantizará la entrega y recolección de equipos tecnológicos y herramientas de trabajo a cada **TRABAJADOR** en la modalidad de **TELETRABAJO**. El soporte técnico será atendido por el área de tecnología o quien haga sus veces a través de la herramienta que para ello disponga **LA COMPAÑÍA**. Igualmente, y en primera instancia, corresponde al **TRABAJADOR** reportar cualquier inconveniente o anomalía a su jefe inmediato.

ARTÍCULO 81. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TELETRABAJADOR. Además de las obligaciones generales y especiales contempladas por la ley, el contrato de trabajo, políticas, manuales, procedimientos, instructivos y este Reglamento; los teletrabajadores tendrán como obligaciones especiales las siguientes:

1. Reportar mediante los canales internamente establecidos todas las novedades o dificultades de conexión, equipos, incapacidades temporales
2. Presentarse en las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** cuando sea requerido por esta para agotar trámites administrativos u operativos
3. Presentarse a laborar desde las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** cuando por dificultades de conexión y/o con las herramientas de trabajo no le sea posible desarrollar sus funciones desde el domicilio acordado
4. Participar activamente de los programas de seguridad y salud en el trabajo promovidos por **LA COMPAÑÍA** de manera virtual
5. Dar respuesta a las comunicaciones, interacciones, notificaciones, consultas o citaciones, entre otros, que sean remitidas por **LA COMPAÑÍA** o sus representantes, mediante canales corporativos y/o aquellos autorizados por **EL TELETRABAJADOR**
6. Acatar las instrucciones que en virtud del poder de subordinación y de acuerdo con las necesidades del servicio, le sean indicadas por su jefe inmediato
7. Conservar en perfecto estado, salvo desgaste por correcto uso, las herramientas de trabajo suministradas por **LA COMPAÑÍA** para el desempeño de sus funciones

ARTÍCULO 82. PROHIBICIONES ESPECIALES DEL TELETRABAJADOR. En el marco de **TELETRABAJO** se establecen las siguientes prohibiciones, las cuales el **TELETRABAJADOR** se compromete a acatar durante la vigencia de esta modalidad e incluso, en caso de regresar a labores presenciales:

1. Divulgar información confidencial de los negocios de **LA COMPAÑÍA** a personas no autorizadas.
2. Divulgar o utilizar directamente la información a la que tengan acceso durante su relación laboral con **LA COMPAÑÍA** e incluso después de esta.
3. Permitir y facilitar el uso de los sistemas informáticos de **LA COMPAÑÍA** a personas no autorizadas.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

4. Utilizar los accesos, credenciales, usuarios y/o contraseñas de otro trabajador
5. Utilizar los recursos suministrados por **LA COMPAÑÍA** para actividades que no estén directamente relacionadas con el trabajo que se realiza
6. Utilizar los recursos y/o herramientas suministradas por **LA COMPAÑÍA** para almacenar, revisar o distribuir material que atenta contra los derechos de otras personas, pornografía o cualquier material no autorizado.
7. Revelar, compartir y/o permitir el uso de sus accesos, credenciales, usuarios y/o contraseñas
8. Usar la opción recordar contraseña de aplicaciones o programas como navegadores, clientes de correo u otro programa que no esté expresamente autorizado por **LA COMPAÑÍA**
9. Intentar descubrir la contraseña de otro trabajador
10. El almacenamiento de información peligrosa o ajena a la actividad desarrollada en las herramientas proporcionadas por **LA COMPAÑÍA**, en caso de incurrir en esta práctica dichos contenidos serán eliminados.
11. La instalación y/o descarga de programas maliciosos o que no estén expresamente autorizados por **LA COMPAÑÍA** en los equipos suministrados por este para el ejercicio de sus funciones.
12. Utilizar el correo electrónico corporativo para el envío de mensajes, publicidad u otro contenido no relacionado directamente con sus funciones
13. Utilizar en las herramientas y/o equipos suministrados por el empleador cualquier dispositivo de almacenamiento masivo como memorias USB, discos duros portátiles, teléfonos con capacidades de almacenamiento entre otros

ARTÍCULO 83. USO DE EQUIPOS Y MANEJO DE INFORMACIÓN. Los requerimientos y controles de seguridad de la Información dependerán del modelo de operación definido en las instalaciones de **LA COMPAÑÍA** o teletrabajo, en todo escenario siguen siendo aplicables la política de seguridad de la información y las directrices establecidas para el cumplimiento de lineamientos de seguridad como ISO 27001, SOC, PCI establecidos según requerimiento contractual y lo definido entre las partes.

ARTÍCULO 84. CONTROL Y SUPERVISIÓN. **LA COMPAÑÍA** controlará y supervisará la actividad del **TELETRABAJADOR** mediante medios telemáticos, informáticos y electrónicos. Si por motivos de trabajo fuese necesaria la presencia física de representantes de **LA COMPAÑÍA** en el lugar de trabajo del **TELETRABAJADOR** y éste fuera su propio domicilio, se hará siempre previa notificación y consentimiento de éste. EL **TELETRABAJADOR** consiente libremente, realizar reuniones a través de videoconferencias con el empleador sin que se entienda como violación del domicilio privado.

ARTÍCULO 85. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS EN EL TELETRABAJO. **EL TELETRABAJADOR** autoriza a las **ARL** y a **LA COMPAÑÍA** para la realización de visitas periódicas a su domicilio, que permitan comprobar si el lugar de trabajo es seguro y está libre de riesgos, de igual forma, autoriza las visitas de asistencia para actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, **EL TELETRABAJADOR**, debe cumplir las condiciones especiales sobre la prevención de riesgos laborales que se encuentran definidas en el presente reglamento.

ARTÍCULO 86. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL TELETRABAJADOR se compromete a respetar la legislación en materia de protección de datos, las políticas de privacidad y de seguridad de la información que **LA COMPAÑÍA** ha implementado, como también a:

1. Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones para con **LA COMPAÑÍA**.
2. Cumplir con las medidas de seguridad que **LA COMPAÑÍA** haya implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, así como a no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.

ARTICULO 87. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de Propiedad intelectual e industrial que se generen en virtud de la modalidad de teletrabajo utilizada por parte del **EL TELETRABAJADOR** le pertenecen **LA COMPAÑÍA**. **El TELETRABAJADOR** no tendrá las facultades de poder realizar actividad alguna de uso, reproducción, comercialización, comunicación pública o transformación sobre el resultado de sus funciones, ni tendrá derecho a ejercitar cualquier otro derecho, sin la previa autorización expresa de **LA COMPAÑÍA**.

ARTÍCULO 88. REVERSIBILIDAD. Teniendo en cuenta el numeral 10 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 y el artículo 2.2.1.5.16 del Decreto 1227 de 2022, la vinculación al **TELETRABAJO** es voluntaria para ambas partes. **LA COMPAÑÍA** en cualquier momento puede dar por terminada esta modalidad y, por tanto, el trabajador estará en la obligación de retornar a prestar sus servicios de forma presencial. La reversibilidad a petición del trabajador se sujetará a la disponibilidad de puesto de trabajo que tenga **LA COMPAÑÍA**.

ARTÍCULO 89. POLÍTICA INTERNA. LA COMPAÑÍA se reserva la facultad de expedir políticas internas que regulen el **TELETRABAJO**, así como a cambiarlas o modificarlas cuando lo considere necesario en todo lo que se refiera a modalidad, postulación, condiciones del puesto de teletrabajo, permanencia y ejecución del teletrabajo, circunstancias administrativas, reversibilidad y todas aquellas relacionadas o conexas a la relación laboral desarrollada en **TELETRABAJO**. La política que implemente **LA COMPAÑÍA** se entenderá como parte de este reglamento y, por ende, será de obligatorio cumplimiento.

CAPÍTULO XXII
CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 90. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo (“C.S.T.”), mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la Empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual.

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

a. La finalidad es la de facilitar la formación del aprendiz;
b. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;
c. La formación se recibe a título estrictamente personal;
d. El apoyo de sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la Empresa un apoyo de sostenimiento mensual, así:

1. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al 75% de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y durante el segundo año el equivalente al 100% de un SMLMV.
2. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 75% de un SMLMV y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al 100% de un SMLMV.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un SMLMV, sin importar si la formación es o no dual.

a. Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la Empresa como dependiente.
b. Durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. El aporte a riesgos laborales corresponderá al del nivel de riesgo de la Empresa y de sus funciones.

PARÁGRAFO 1: Se entiende como formación dual el proceso de formación profesional integral planeado, ejecutado y evaluado de manera conjunta entre el sector privado y el SENA o la institución de educación a partir de un programa de formación acordado según las necesidades de la Empresa.

Para el desarrollo de esta, la institución y la Empresa deberán acordar un esquema de alternancia entre los ambientes de aprendizaje de la institución y la Empresa, el cual debe ser en su totalidad planeado, ejecutado y evaluado conjuntamente con base en el programa de formación acordado, según las necesidades de la Empresa.

PARÁGRAFO 2: El tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificado por la Empresa y se reconocerá como experiencia laboral para el aprendiz.

ARTÍCULO 91. El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales, o tecnológicos o profesionales, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA.

PARÁGRAFO: El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la Empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso, la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

ARTÍCULO 92. Además de las obligaciones legales, el aprendiz tendrá las siguientes:

- Concurrir asiduamente tanto a los cursos como a su trabajo, con diligencia y aplicación, sujetándose al régimen del aprendizaje y a las directrices que para estos efectos trace **LA COMPAÑÍA**.
- Procurar el mayor rendimiento en su estudio.
- Guardar respeto a los profesores, compañeros, representantes de **LA COMPAÑÍA**, clientes o proveedores de la misma.
- Cumplir las normas, lineamientos, políticas y demás instrucciones impartidas por la COMPAÑÍA en el desarrollo de la etapa práctica de aprendizaje.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 93. LA COMPAÑÍA tiene las siguientes obligaciones para con el aprendiz:

- **a)** Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formación profesional metódica y completa del arte u oficio materia del contrato.
- **b)** Pagar al aprendiz la cuota de apoyo monetario que corresponda de acuerdo con la escala legal tanto en la etapa lectiva como en la práctica.
- **c)** Durante la fase lectiva del contrato, el aprendiz sólo estará afiliado al sistema de seguridad social en salud y la cotización será cubierta plenamente por **LA COMPAÑÍA** patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, según lo previsto por el artículo 5 del Decreto 933 de 2003. A partir del 1° de julio de 2025 y en virtud de la Ley 2466 de 2025, durante la fase lectiva el aprendiz también estará cubierto por riesgos laborales, pagado plenamente por la empresa como dependiente.
- **d)** Durante la fase práctica o productiva el aprendiz estará afiliado, además del Sistema de Seguridad Social en Salud, al Sistema de Riesgos Laborales por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliada **LA COMPAÑÍA** patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, igualmente según lo establecido por el artículo antes citado. A partir del 1° de julio de 2025 y en virtud de la Ley 2466 de 2025, durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral.

ARTÍCULO 94. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN. Además de las contempladas en la ley y en el contrato de aprendizaje, se considerarán **JUSTAS CAUSAS** de terminación aquellas catalogadas como faltas disciplinarias de impacto leve o grave señaladas en este reglamento interno. **LA COMPAÑÍA** notificará dicha novedad a la institución educativa del aprendiz y posteriormente procederá con la finalización del contrato de aprendizaje y el reporte a las respectivas entidades competentes.

ARTÍCULO 95. POLÍTICA INTERNA. LA COMPAÑÍA se reserva la facultad de expedir políticas internas que regulen la relación de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, así como a cambiarlas o modificarlas cuando lo considere necesario. Las políticas que expida **LA COMPAÑÍA** se entenderán como parte íntegra de este reglamento y de los contratos de aprendizaje suscritos, y por lo tanto serán de obligatorio cumplimiento para todos los aprendices.

CAPÍTULO XXIII
PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL

ARTÍCULO 96. Política de Prevención de Acoso Sexual. La Compañía ha adoptado una Política Interna de Prevención de Acoso Sexual (la "Política") con el objetivo de promover un ambiente laboral seguro, respetuoso e inclusivo. Esta política se encuentra publicada en los canales digitales de la Compañía.

La Política forma parte integral del Reglamento Interno de Trabajo y es vinculante para todos los empleados, quienes deben cumplir con las disposiciones establecidas en la misma.

ARTÍCULO 97. La Compañía se compromete a garantizar su implementación y a proporcionar los recursos necesarios para la sensibilización y formación continua en materia de prevención de acoso sexual en el entorno laboral.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

Se entenderá por acoso sexual todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral.

Se presumirán conductas de acoso sexual cuando se realicen en:

i. El lugar de trabajo o donde se desarrolle la relación contractual en cualquiera de sus modalidades, inclusive en los espacios públicos y privados, físicos y digitales cuando son un espacio para desarrollar las obligaciones asignadas, incluyendo el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo.
ii. Los lugares donde se paga la remuneración fruto del trabajo, el servicio o labor encomendada en cualquiera de las modalidades contractuales, donde la persona toma su descanso o donde consume sus alimentos, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios dentro del contexto laboral.
iii. Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades.
iv. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, el servicio o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades, incluidas las realizadas de forma digital o en uso de otras tecnologías.
v. Los trayectos entre el domicilio y el lugar donde se desarrolla el trabajo, el servicio o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades, cuando el acoso sexual sea cometido por una persona que haga parte del contexto laboral.
vi. En el alojamiento proporcionado por el empleador, cuando el acoso sexual sea cometido por una persona que haga parte del contexto laboral.

En caso de que los trabajadores incurran en conductas de acoso sexual, conforme a lo establecido en este Reglamento y en la Política, se considerará una falta grave a sus obligaciones laborales, lo que dará lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa, de conformidad con el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.

ARTÍCULO 98. Compromiso de la Compañía: La Compañía establece un firme compromiso para prevenir el acoso sexual en el ámbito laboral y se compromete a:

a. Promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, libre de cualquier forma de acoso.
b. Implementar programas de formación y sensibilización para todos los trabajadores sobre qué constituye el acoso sexual y cómo prevenirlo, brindando herramientas para detectar y reaccionar ante situaciones de acoso.
c. Garantizar que todas las denuncias serán tratadas de manera confidencial, respetuosa y sin represalias hacia la persona denunciante. A tal efecto, la Política adoptada por la Compañía establece las obligaciones y prohibiciones de las partes involucradas, así como el protocolo de atención y el procedimiento detallado para la recepción y manejo de quejas por acoso sexual.
d. Publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y las sanciones impuestas, a través de los canales físicos y/o electrónicos disponibles, y remitir dicho informe al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige), una vez sea implementado por el Gobierno Nacional.
e. Mantener la confidencialidad en todo el proceso de denuncia y resolución de casos de acoso sexual.

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

ARTÍCULO 99. Derechos de las víctimas: Las víctimas de acoso sexual tienen derecho:

- La verdad y a ser tratada con dignidad en todo momento.
- Intimidad, confidencialidad y libertad de expresión.
- El acceso efectivo a la justicia y la reparación.
- La no revictimización, la no violencia institucional y no confrontación con su agresor.
- Protección frente a eventuales retaliaciones o represalias por la denuncia.

ARTÍCULO 100. Derecho de las personas investigadas: Las personas investigadas por presunto acoso sexual tienen derecho a:

- Debido proceso y presunción de inocencia.
- Imparcialidad de las autoridades competentes y acceso a la información sobre hechos de la queja o denuncia, de acuerdo con el procedimiento interno adoptado.

ARTÍCULO 101. Obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores se comprometen a:

a. Cumplir la Política de Prevención de Acoso Sexual adoptada por la Compañía.
b. Respetar la dignidad e integridad de sus compañeros de trabajo, evitando cualquier comportamiento que pueda considerarse como acoso sexual.
c. Adelantar el procedimiento establecido en la Política de Prevención de Acoso Sexual, en caso de tener conocimiento de alguna presunta conducta de acoso.
d. Participar en las capacitaciones y formaciones que la Compañía promueva sobre prevención de acoso sexual en el entorno laboral.

ARTÍCULO 102. Acoso sexual como delito. El Código Penal de Colombia contempla en su artículo 210-A el delito de Acoso Sexual:

> *"El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años".*

Si algún trabajador de la Compañía considera ser víctima de conductas de acoso sexual, podrá presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. La Compañía brindará la orientación necesaria para ello.

ARTÍCULO 103. Canales de denuncia: La Compañía cuenta con un canal de denuncia con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato de los hechos puestos en conocimiento.

El procedimiento que llevará a cabo la Compañía ante posibles quejas de acoso sexual será el estipulado en la Política de Prevención de Acoso Sexual, la cual establece los pasos a seguir para la adecuada recepción, manejo e investigación de las denuncias y forma parte integral del presente Reglamento.

CAPÍTULO XXIV
PUBLICACION

ARTÍCULO 104. El presente Reglamento será publicado en la página de la Compañía por medio del siguiente link de acceso: https://mycnx.concentrix.com/sites/core/b/Pages/a/Colombia/viewing-policies-for-colombia-ov.aspx. De igual forma, se hará entrega de este a través de una circular electrónica informativa

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.

a los trabajadores con su contenido o el de sus modificaciones, cuando haya lugar a ellas. Una vez el Reglamento o sus modificaciones hayan sido dadas a conocer a los trabajadores y no se hayan presentados objeciones, la Compañía procederá a la publicación definitiva del mismo, al cual podrán acceder en cualquier momento.

La Empresa podrá cargar el Reglamento en la intranet la Empresa, o enviarlo a los trabajadores por cualquier canal digital de su propiedad, dejando constancia de dicha actuación.

A partir de la fecha de su publicación, el Reglamento empezará a regir las relaciones de trabajo entre la Compañía y sus empleados.

CAPÍTULO XXV
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 105. DEROGATORIA. Desde la fecha en que entre en vigor el presente reglamento, quedan derogadas las disposiciones del Reglamento que con anterioridad haya tenido **LA COMPAÑÍA**.

CAPÍTULO XXVI
CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 106. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador

El presente reglamento se publica a los **18 días del mes de NOVIEMBRE DE 2025**

MANUEL DIAZ M.
Representante Legal Suplente
CONCENTRIX CRM COLOMBIA S.A.S

© 2024 Concentrix Corp. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary.